

2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력 사안 대응 업무 안내서

2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력 사안 대응 업무 안내서

2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력 사안 대응 업무 안내서

교육부 · 17개 시도교육청
한국여성정책연구원



2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력 사안 대응 업무 안내서

I

학교 성희롱·성폭력의 이해

- 1 | 성희롱·성폭력의 개념 • 3
- 2 | 성희롱·성폭력의 유형 • 5
- 3 | 성희롱·성폭력 2차 피해 • 9
- 4 | 디지털 성폭력의 대응과 지원 • 11
- 5 | 성희롱·성폭력 예방을 위한 학교의 역할 • 14

II

학교 성희롱·성폭력 사안 대응

- 1 | 사안 처리 개요 • 25
 - (1) 사안 처리 흐름도 • 25
 - (2) 사안 처리 안내 사항 • 26
- 2 | 사안 처리 절차 • 33
 - (1) 교직원이 피해자인 경우 • 33
 - (2) 학생이 피해자인 경우 • 50

III

성희롱·성폭력 피해 지원

- 1 | 성희롱·성폭력 피해와 영향 • 59
- 2 | 성희롱·성폭력 피해 지원 • 60

부록 • 77

안내서 활용 시 유의 사항

각 시도교육청은 관련 법령이 정하는 범위 및 교육감의 권한 내에서 절차를 달리 정할 수 있으며, 본 안내서는 해당 절차를 정함에 있어 참고할 수 있는 표준적 예시임을 밝힙니다.

- 본 안내서는 학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리를 돕기 위해 제작함
- 성평등가족부의 성희롱·성폭력 관련 지침을 반영하여 구성함
- 학교폭력, 교육활동 침해 등은 관련 법령과 지침을 우선으로 한 후, 본 안내서를 적용하는 것이 바람직함
- 법령과 지침에서 정한 절차 이외의 사항은 각 시도교육청 지침 등에 따라 운영할 수 있으며, 안내서에 예시로 기재된 관련 조직 또는 업무담당자는 시도교육청 및 단위 학교별 업무분장에 따라 달리 적용할 수 있음
- 이번 개정판에는 학교 내 디지털 성폭력 사안 발생 시 학생을 보호하고 피해 대응 역량 강화를 위한 내용을 신설하였으며, 교육분야 사안처리에 적합한 서식 및 예시자료를 제공하여 활용성을 제고함
- 정부조직법 개정(2025.10.)에 따라 부처명을 현행화함. 단, 정부조직법 개정 전 발간자료집은 이전 부처명으로 표기하였음에 유의

Chapter

I

학교 성희롱·성폭력의 이해

- 01 성희롱·성폭력의 개념
- 02 성희롱·성폭력의 유형
- 03 성희롱·성폭력 2차 피해
- 04 디지털 성폭력의 대응과 지원
- 05 성희롱·성폭력 예방을 위한 학교의 역할

01 성희롱·성폭력의 개념

☑ 성희롱·성폭력의 개념

성희롱	성폭력
상대방이 원하지 않는 성적(性的)인 말이나 행동을 하여 상대방에게 성적 굴욕감이나 불쾌감을 느끼게 하는 행위	상대방의 의사에 반하여 성을 매개로 가해지는 모든 폭력(신체적·심리적·언어적·사회적)행위로 개인의 '성적 자기결정권'을 침해하는 행위

표 1-1 성희롱과 성폭력의 법령상 비교		
성희롱	구분	성폭력
- 국가인권위원회법 - 양성평등기본법 - 남녀고용평등 및 일·가정 양립 지원에 관한 법률 - 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 (이하 「청소년성보호법」) - 아동복지법 - 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (이하 「아동학대처벌법」)	관련 법령	- 형법 - 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (이하 「성폭력처벌법」) - 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 (이하 「청소년성보호법」) - 아동복지법 - 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (이하 「아동학대처벌법」)
지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위나 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응의 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위	법적 정의	폭행, 협박, 위계, 위력 등을 사용하여 상대방의 성적 자기결정권을 침해하는 모든 성적 행위로서 강간, 강제추행, 공중 밀집 장소에서의 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 업무상 위계, 위력 등에 의한 간음 추행, 카메라 등을 이용한 촬영, 허위 영상물 합성·편집 등을 포함
기관 내 징계, 손해배상, 형사 처벌 ¹⁾	법 적용	형사 처벌, 기관 내 징계, 손해배상

1) 아동 대상 성희롱은 아동학대 성학대 범죄에 해당할 수 있음

참 고

- 성희롱과 성폭력은 모두 상대방이 원치 않는 성적 언동 등으로 성적 자기결정권을 침해하는 행위로서 법률로 금지된다는 점에서 공통점이 있음. 성희롱 관련 법률과 성폭력 관련 법률에서는 입법목적에 따라 협의의 성폭력(성폭력 범죄)와 성희롱으로 구분하여 다루고 있음
- 성희롱 관련 법률은 형사처벌 규정을 가지고 있지 않으나, 육체적 성희롱에 해당하거나 아동에 대한 성희롱인 경우에 기관 내 징계에 그치지 않고 「형법」, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」, 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 동시 적용받을 수도 있음. 형사처벌 되지 않더라도 성희롱에 해당하는 경우 기관 내 징계, 민사상 손해배상 등을 할 수 있음
- 「아동복지법」상 '아동에게 음란한 행위를 시키거나 이를 매개하는 행위 또는 아동을 대상으로 하는 성희롱 등의 성적 학대 행위'를 규정하여 아동에 대한 성희롱 등을 금지하고 있음 (*아동복지법 제3조(정의) 제1호 "아동"이란 18세 미만인 사람을 말한다.)

☑ 성희롱·성폭력 개념 적용 시 유의 사항

학생 관련 사안	교직원 관련 사안
학생이 관련된 성희롱·성폭력은 관계법상의 개념을 기본으로 하는 것 이외에 「초·중등교육법」, 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」(이하 「학교폭력예방법」)에 근거하여 피해학생 보호, 가해 학생 조치 및 선도가 이루어질 수 있음	교직원이 관련된 성희롱·성폭력은 관계법상의 개념을 기본으로 하는 것 이외에 「사립학교법」, 「교육공무원법」, 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 등의 법령에 근거하여 피해 교직원 보호, 가해자 징계나 조치가 이루어질 수 있음
성폭력 및 딥페이크와 학교폭력	성폭력과 아동학대
「학교폭력예방법」제2조 제1호에서 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 성폭력·사이버폭력 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 학교폭력으로 규정하고 있음. 또한, 1의3호에서 딥페이크 영상 등을 제작·반포하는 행위 및 그 밖에 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 '사이버폭력'으로 별도 규정하고 있음	「아동복지법」상 아동학대는 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것을 말함 아동을 대상으로 성적 폭력을 행사하거나 성적 행위를 할 경우 「아동학대처벌법」을 우선 적용하여 처벌될 수 있고, 「성폭력처벌법」, 「청소년성보호법」에 근거하여 가중처벌되는 경우에는 그 법에서 정한 바에 따름

02 성희롱·성폭력의 유형²⁾

성희롱	성폭력
육체적 성희롱, 언어적 성희롱, 시각적 성희롱, 기타 성희롱	강간, 유사 강간, 강제추행, 준강간·준강제추행, 성학대, 디지털 성폭력, 그루밍 등

☑ 성희롱의 유형

유형	행위의 예시
육체적 성희롱	- 원치 않는 신체적 접촉 행위 - 안마를 해준다거나 춤을 추자면서 신체에 접촉하는 행위 - 업무 과정에서 격려한다는 핑계로 머리카락을 쓰다듬거나 엉덩이를 톡톡 치는 행위 등 - 차에 태워준다면 억지로 손을 잡아끄는 행위 등
언어적 성희롱	- 자신의 성생활을 이야기하거나 상대방의 성생활에 대해 질문하는 행위 “여자가 그렇게 똥똥해서 어떤 남자가 좋아하겠어?” “어제 또 야동 봤지?” “남자는 허벅지가 튼실해야 하는데, 좀 부실하다.” “운동하고 왔어? 어깨 한 번 만져보고 싶다.” 등
시각적 성희롱	- 디지털 기기 모니터로 야한 사진을 보여주거나, 바탕화면·스크린세이버에 깔아놓는 행위 - 다른 사람 앞에서 자신의 바지를 내려 상의를 바지 속으로 넣는 행위 - 원치 않는 윙크를 계속하는 행위 - 음란한 시선으로 뺨히 쳐다보는 행위 등
기타 성희롱	- 원하지 않는 만남이나 교제를 강요하는 행위 - 좋아한다고 원치 않는 접촉(유·무선 연락 포함)을 계속 시도하는 행위 - 직장 내 성희롱의 피해를 제기하거나 거절의 의사를 표시하였더니 불이익을 주는 행위 등

2) 참고 1. 여성가족부(2023), 공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼.
참고 2. 고용노동부(2024), 직장 내 성희롱 예방 대응 매뉴얼.

☑ 성폭력의 유형

유형	정의 및 행위 예시
강간	정의 폭행 또는 협박을 가하여 간음(성기 삽입)하는 행위 - 힘으로 제압하여 성관계를 맺는 행위 - 거절하기 어려운 협박을 통해 강제로 성관계를 맺는 행위
유사 강간	정의 폭행 또는 협박에 의해 상대방에 대하여 성기를 제외한 다른 신체 부위에 성기를 넣거나, 성기·항문에 성기가 아닌 다른 것을 넣는 행위 - 강제로 구강성교, 항문성교를 하는 행위 - 강제로 성기에 손가락이나 물건을 넣는 행위
강제 추행	정의 폭행 또는 협박으로 사람을 추행하는 행위 또는 기습적으로 추행하는 행위 - 기습적으로 키스 등 스킨십을 하는 행위 - 기습적으로 가슴, 엉덩이, 성기 부위 등 신체 부위를 만지는 행위 - 얼굴, 머리, 팔뚝 등을 쓰다듬는 행위 - 엘리베이터 등 두 사람만 있는 공간에서 성기를 노출하는 행위
준강간·준강제 추행	정의 폭행 또는 협박 없이 상대방의 심신상실(장애, 수면, 술에 취함, 의식 잃음) 또는 항거불능(심리적, 육체적으로 반항이 불가능한 상황)의 상태를 이용하여 간음 또는 추행하는 행위 - 잠이 든 사람을 추행하거나 간음하는 행위 - 술에 취해 거동이 불가능한 사람을 추행하거나 간음하는 행위 - 당시 상황을 기억하지 못하는 ‘패시아아웃’(음주 후에 기억을 잃는 ‘알코올 블랙아웃’에서 더 나아가 의식이 상실되어 행위 통제 능력이 현저히 저하된 상태)인 사람을 추행하거나 간음하는 행위
성학대	정의 자신의 성적 충족을 목적으로 아동·청소년에게 행하는 모든 성적 행위 - 아동·청소년에게 유사성행위를 하는 행위(애무에 의한 성행위 등) - 아동·청소년에게 성교를 하는 행위(성기삽입, 구강성교, 항문성교) - 성매매를 시키거나 성매매를 매개하는 행위 - 아동·청소년을 성적으로 추행하는 행위(구강 추행, 성기 추행, 항문 추행, 기타 신체 부위를 성적으로 추행하는 행위 등) - 자신의 성적 만족을 위해 아동·청소년을 관찰하거나 아동·청소년에게 성적인 노출을 하는 행위(옷을 벗기거나 벗겨서 관찰하는 등의 관음적 행위, 성관계 장면을 노출, 나체 및 성기 노출, 자위행위 노출 및 강요, 음란물을 노출하는 행위 등)

유형	정의 및 행위 예시
디지털 성폭력	정의 AI 기술 및 디지털 기기 등을 이용해 타인의 성(性)과 관련된 권리를 침해하는 행위 ▪ 상대방에게 동의를 구하지 않고 의도적으로 성적 불쾌감을 주는 대화, 야한 사진, 야한 동영상 등을 전달하는 행위 ▪ 상대방의 동의 없이 성적 불쾌감을 주는 신체 사진을 촬영하는 행위 ▪ 상대방의 신체가 촬영된 영상물을 동의 없이 유포하는 행위 ▪ 성적인 사진 및 영상에 피해자의 얼굴 등을 합성 및 유포하는 행위 ▪ SNS 및 온라인상에서 상대방을 성적으로 비하하는 표현을 하는 행위 등 ▪ 불법촬영물, 허위영상물을 소지, 구입, 저장, 시청하거나 반포(유포), 임대, 판매, 제공, 전시, 상영하는 행위 등
그루밍 (Grooming)	정의 아동·청소년을 대상으로 한 성폭력에서 나타나는 특징적 형태를 가리키는 용어로, 가해자가 일정 기간 피해자를 길들인 뒤 행하는 성폭력 등으로 피해자에 대한 성적 착취를 수월하게 하고 피해자가 성폭력·성범죄를 제3자에게 폭로하지 못하도록 하는 행위 *온라인 그루밍³⁾: 성적 착취 목적으로 온라인을 통해 아동·청소년에게 성적인 대화를 지속·반복하거나, 성적인 행위를 하도록 유인·권유하는 행위 ▪ 상대방에게 친밀하게 대하면서 피해자가 성폭력 피해 사실을 다른 사람에게 알리지 못하도록 길들이는 행위 ▪ 성교행위, 유사성교행위, 신체노출행위, 자위행위를 하도록 유인·권유하는 행위 ▪ 성적 욕망이나 수치심, 혐오감을 유발할 수 있는 대화를 지속적·반복적으로 하는 행위 또는 참여시키는 행위 ▪ 그루밍의 여섯 단계 ⁴⁾ ① (피해자 고르기) 가출, 방임 등 피해자의 취약점을 파악함 ② (피해자의 신뢰 얻기) 피해 아동·청소년에게 필요한 것이 무엇인지 정보를 수집하며 신뢰를 얻음 ③ (욕구 충족시켜 주기) 선물을 주거나 놀이공원에 데려가는 등 피해자의 욕구를 충족시키려 함 ④ (고립시키기) 개인교습, 짧은 여행 등 아이가 보호자와 떨어지는 상황을 만들어 의존성을 키움 ⑤ (관계를 성적으로 만들기) 자연스러운 신체 접촉을 유도하는 등 성적인 관계 만들기 시작함 ⑥ (통제 유지하기) '아무도 네 말을 믿지 않는다,' '주변에 알려줬다.' 등 협박·회유로 성적인 관계를 이어감

³⁾ 근거: 아동·청소년의성보호에관한법률제15조의2
⁴⁾ 출처: 탁틴내일아동청소년성폭력상담소

유형	정의 및 행위 예시
기 타 유 형 ⁵⁾	피보호자 간음· 추행 정의 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행하는 것 ▪ 형법 제303조제1항(업무상위력등에의한간음) ▪ 성폭력처벌법 제10조제1항(업무상위력등에의한추행)
	성적 목적 을 위 한 다 중 이 용 장 소 침 입 정의 자기의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 화장실, 목욕장·목욕실 또는 발한실(發汗室), 수유 시설, 탈의실 등 불특정 다수가 이용하는 다중 이용 장소에 침입하거나 같은 장소에서 퇴거의 요구를 받고도 응하지 않는 경우를 의미함 ▪ 성폭력처벌법 제12조(성적목적을위한다중이용장소침입행위)

⁵⁾ 출처: 여성가족부(2023), 직장 내 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼 중 일부 발췌

03 성희롱·성폭력 2차 피해

1 2차 피해의 개념 및 법적 근거

2차 피해

성희롱·성폭력 피해자가 사실을 알리고 문제를 밝히는 과정에서 오히려 사건에 대한 소문, 피해자에 대한 배척, 가해자에 대한 옹호 등의 부정적 반응이나 여론, 불이익한 처우, 그로 인한 정신적 피해 등에 노출되는 것을 의미함

대법원 2018.4.12.선고 2017두74702판결

- 2019.12.25. 시행된 「여성폭력방지기본법」에서 2차 피해의 개념과 유형을 구체적으로 규정함
 - * 2차 피해의 개념은 「여성폭력방지기본법」상 여성폭력 피해자를 대상으로 하고 있으나, 남성이 성희롱·성폭력 피해자인 경우에도 성립됨
- 「국가인권위원회법」, 「남녀고용평등법」은 사용자에게 의한 신분상의 불이익 조치 및 인사 조치를 금하고 있고, 「성폭력처벌법」, 「청소년성보호법」 등에서 피해자의 신원에 대한 누설이나 피해자에 대한 불이익 처분을 금지함으로써 실질적으로 2차 피해를 규율함

참 고 여성폭력방지기본법

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “2차 피해”란 여성폭력 피해자(이하 피해자라 한다)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 여성폭력 사건처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해

나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)

다. 사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)로부터 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익 조치

- 1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분 상실에 해당하는 신분상의 불이익 조치
- 2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사 조치
- 3) 전보, 전근, 직무 미 부여, 직무 재배치, 그 밖에 부당한 인사 조치
- 4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
- 5) 교육 또는 훈련 등 자기 개발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
- 6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위
- 7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
- 8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
- 9) 물품 계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

2 2차 피해(가해)의 양상⁶⁾

2차 피해의 유형	행위의 예시
사용자·관리자·상당자에 의한 2차 피해 양상	- 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위 - 정당한 이유 없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위 - 정당한 이유 없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위 - 정당한 이유 없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위 - 정당한 이유 없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위 - 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 - 피해자의 의사에 반하여 행위자를 동석시키는 행위 - 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위 - 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위 등
구성원에 의한 2차 피해 양상	- 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위 - 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 종용 내지 강요하는 행위 - 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(*정보통신망을 이용한 행위 포함) - 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위 - 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 - 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위 - 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위 등
행위자에 의한 2차 피해 양상	- 사건 후 피해자에게 책임을 떠넘기는 행위 - 조직 구성원들에게 피해자 신원이나 사건 내용을 유포하는 행위 - 관리자에게 사건을 피해자보다 먼저 보고하고 자신에게 유리하게 설명하는 행위 - 피해자에 대한 험담이나 비난 여론을 조성하는 행위 - 조직 내 지지자 그룹을 형성하는 행위 - 조직 내 구성원들을 통해 피해자를 고립시키거나 고용상의 불이익을 야기하는 행위 - 피해자 또는 피해자 가족이 원치 않는데 연락하거나 찾아가서 합의를 요구하는 행위 등

⁶⁾ 출처: 여성가족부(2023), 공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼.

04 디지털 성폭력의 대응과 지원

1 디지털 성폭력의 현황

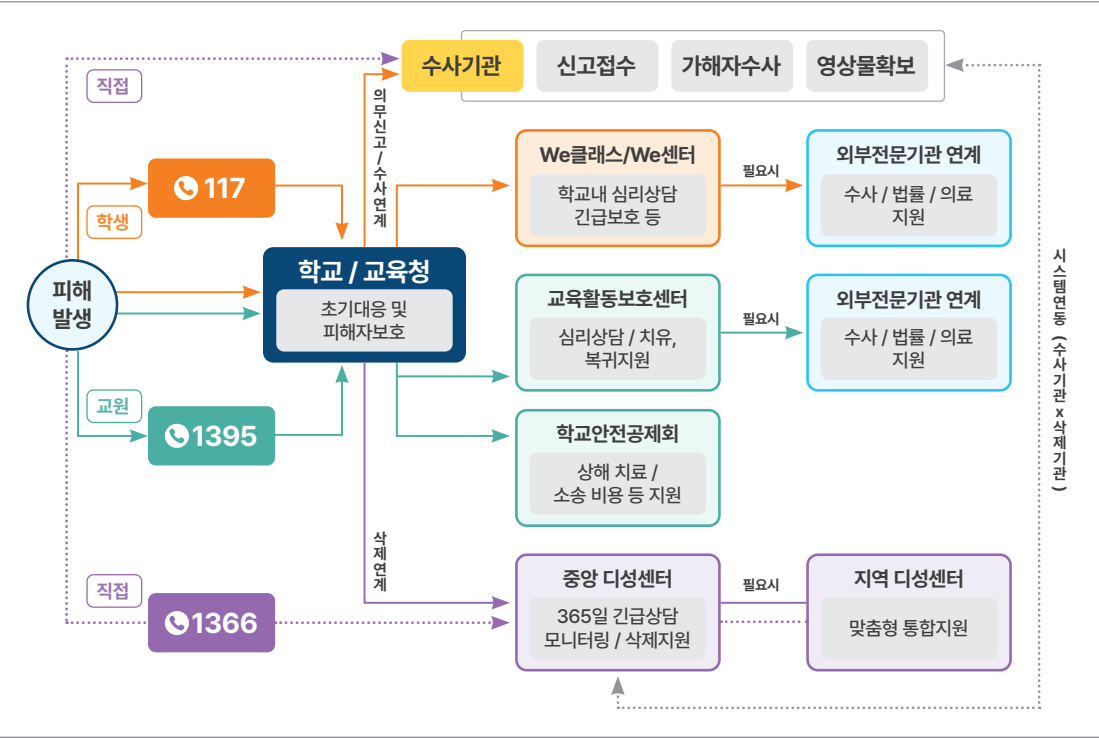
- 2020년 'N번방 사건'과 2024년 '딥페이크 성범죄'로 인한 피해가 사회적 문제로 드러난 바와 같이 디지털 성범죄는 온라인 기반의 상황뿐만 아니라 교제 폭력, 스토킹, 주거 혹은 공공장소 침입, 강간, 준강간, 집단 강간 등의 현실 (오프라인 공간)에서 발생하는 성폭력과 밀접하게 연결됨
- 청소년 성매매, 성매매 알선 등 불법 광고와도 밀접하게 관련됨

표 1-2 디지털 성폭력의 유형 7)			
유형	성격	적용법률	예시
불법촬영	설치형/직접 촬영형 자신 또는 타인의 신체를 그 의사에 반하여 촬영 유포로 이어질 가능성이 큼	「성폭력처벌법」 제14조제1항	직장 내 탈의실에 초소형 카메라를 설치하여 촬영 성행위 장면을 동의 없이 촬영
불법촬영물 유포 및 재유포	성적 촬영물 유포/ 재유포 촬영 시 동의 여부와 관계없이 유포 시 촬영 당사자의 동의 없이 정보통신망을 이용하여 유포/재유포 ※ 유포자가 직접 촬영 대상의 동의를 받고 촬영한 촬영물, 촬영 대상자가 스스로 촬영한 촬영물 등과 같이 촬영 당시 촬영 대상자의 의사에 반하지 않으면 각각 촬영죄는 미성립하더라도 동의 없이 유포 시 유포죄는 성립 가능	「성폭력처벌법」 제14조제2항, 제3항, 제5항	연인등 관계에서 동의하에 촬영한 성적인 영상물(성관계, 자위, 누드 등)을 동의 없이 유포 동의 없이 촬영한 성적인 영상물을 유포
허위 영상물 (합성·편집·반포)	대상자의 의사에 반하여 얼굴, 신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물 등을 성적욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집, 합성, 가공 및 유포	「성폭력처벌법」 제14조의2 제1항~제3항	딥페이크 등
성적 촬영물 이용 협박·강요	괴롭힘 등의 목적을 이루기 위해 성적 촬영물이나 편집물(허위영상물)을 유포하겠다고 협박 성적 촬영물이나 편집물(허위영상물)을 이용한 협박으로 상대방에게 의무 없는 일을 하도록 강요	「성폭력처벌법」 제14조의3	성행위 촬영물을 유포하겠다고 협박 연인 간 이별 시, 이별 후 다른 연인을 만날 때, 혹은 다른 연인과 결별 후 협박 채팅 어플리케이션을 통해 성행위 촬영물을 주고받은 후 다른 촬영물을 보내지 않으면 유포하겠다고 협박, 더 나아가 이를 통해 다른 촬영물을 취득
소지·구입·저장·시청	피해자 의사에 반하여 촬영·유포된 성적 촬영물이나 편집물(허위영상물)을 소지·구입·저장·시청 등의 방식으로 소비	「성폭력처벌법」 제14조제4항 제14조의2제4항	반포된 불법 성적 촬영물 소지 처벌
디지털 공간 내 성적 괴롭힘	인터넷 사이버공간 또는 디지털 기기 및 정보통신기술을 사용한 공간에서의 성적 괴롭힘	「성폭력처벌법」 제13조	원하지 않는 성적 언어희롱과 음담패설 및 이미지 전송 게임 내 성희롱 단톡방 내 성희롱

7) 출처: 여성가족부(2025), 「폭력 예방교육 운영 안내」의 165p 표를 수정함

2 디지털 성폭력의 피해 대응 및 지원

가 피해 접수 및 처리 절차



나 피해 대응 및 지원

유의사항 사건 발생 시 상담 및 사안처리는 II. 학교 성희롱·성폭력 사건 대응 절차에 따름

1 대상별 대처방안 및 지원 내용

학교	학생	교원
- 피해 발생 인지 즉시 피해자 보호 - 내·외부 전문기관(Wee 클래스, 디지털성범죄피해자지원센터 등)과 협력하여 피해자 상황에 맞는 대처방안 마련 * (Wee 클래스) 긴급 보호 및 심리 상담 제공 * (디지털성범죄피해자지원센터 등 외부 기관) 피해영상물 삭제, 법률·의료 지원	- 피해 발생 시, 학교 담당 선생님 또는 Wee 클래스 선생님께서 신고 - 부모나 학교 등 누구에게도 알리고 싶지 않은 경우, 디지털 성범죄피해자지원센터로 지원 요청 가능	- 피해 발생 시, 학교 담당 교사 또는 교육(지원)청에 신고 - 교육활동보호센터 등으로 정신적 피해에 대한 지원 요청 가능 - 학교안전공제회에서 상담·심리 치료 비용 지원 요청 가능 - 디지털성범죄피해자지원센터로 직접 지원 요청 가능

02 피해자 지원

심리상담·의료 지원	▪ Wee 클래스, Wee 센터, 교육활동보호센터 등을 통해 피해자에 대한 긴급보호, 심리상담 및 치유 등 지원 ▪ 디지털성범죄피해자지원센터 등 외부기관과 연계하여 피해자의 심리적·정서적 안정 도모 ▪ 병원, 학교안전공제회 등 외부 전문기관과 연계하여 의료상담 및 신체적·정신적 치료비 등 지원
수사·법률 지원	▪ 디지털성범죄피해자지원센터, 성폭력상담소 등 외부기관과 연계하여 고소장 작성 또는 진술 시 동행 등 지원 ▪ 한국성폭력위기센터, 대한법률구조공단, 대한변협법률구조재단 등과 협력하여 무료 변호사 선임, 법률 상담 등 지원
피해영상물 삭제·모니터링 등 지원	① 증거 확보하기 ▪ (URL) 피해영상물이 게시된 유포 사이트의 주소(유포된 화면 캡처 사진) ▪ 피해영상물 원본 ▪ 대화 내용(협박받을 시 대화 내용 또는 대화 화면) * URL 또는 원본이 있어야 온라인 공간에서의 삭제지원 가능 URL 또는 원본이 확보되었다면 지체없이 삭제 지원기관에 신청(전화 또는 온라인게시판)하여 피해 영상물 삭제·차단·모니터링 신청 가능 ② 삭제·모니터링 등 신청 절차 ▪ 피해영상물 원본, URL 등을 첨부하여 피해자 본인, 부모, 위임한 대리인이 중앙디성센터 또는 방송미디어통신심의위원회에 신청 * 수사 증거가 될 수 있는 피해 영상물이 삭제될 수 있으므로 디지털성범죄피해자지원센터에서는 피해자 본인 확인(학교명이나 상세주소 가림처리) 필요 * 수사기관에서 가해자 수사 중 피해 영상물을 발견하거나, 피해자의 신고를 통해 피해 영상물을 확보한 경우 별도의 피해 영상물 첨부 불필요 ③ 삭제·모니터링 등 지원 내용 ▪ (삭제) 영상물 원본이나 URL이 있으면 3년(연장가능)간 지원 가능 ▪ (차단) 유포된 온라인 사이트 접속 차단 지원 ▪ (모니터링) 유포가 되지 않았어도 영상물 원본이 있으면 공개된 온라인 공간에 피해 영상물이 유포되었는지 확인하는 모니터링 지원 ▪ (채증) 가해자 처벌을 위한 증거 확보 필요시 채증 지원 ▪ (상담) 피해 영상물 원본 확보가 어려워 모니터링 지원 요청이 불가능한 경우 유포 불안에 대한 상담 진행

참 고	삭제·모니터링 지원 기관
	중앙디지털성범죄피해자 지원센터 전화 국번없이 1366, 02-735-8994 URL d4u.stop.or.kr 운영 365일 24시간 무휴 방송미디어통신심의위원회 전화 디지털성범죄 신고전화 1377 URL www.kocsc.or.kr 운영 접수 후 24시간 이내에 심의

05 성희롱·성폭력 예방을 위한 학교의 역할

1 근거 법령

「양성평등기본법」, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」

참 고	양성평등기본법
	제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치) ① 국가기관 등의 장과 사용자는 성희롱을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 국가기관 등과 사업자 등에 소속된 사람(해당 국가기관 등의 장과 사용자를 포함한다)을 대상으로 성희롱 예방교육의 실시, 자체 예방지침의 마련, 성희롱 사건이 발생한 경우 재발방지 대책의 수립·시행 등 필요한 조치를 하여야 하고, 국가기관 등의 장은 그 조치 결과를 성평등가족부장관 및 주무부처의 장에게 제출하여야 한다. <개정 2018. 12. 18., 2021. 4. 20.> 시행령 제20조(성희롱 방지조치 등) ① 국가기관, 지방자치단체 및 제2조에 따른 공공단체(이하 “국가기관등”이라 한다)의 장은 법 제31조제1항에 따라 성희롱 방지를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 하며, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」제3조제1항에 따른 사업 또는 사업장 중 국가기관등이 아닌 사업 또는 사업장의 사업주는 같은법에 따라 성희롱 방지조치를 하여야 한다. <개정 2019. 6. 18.> 1. 국가기관 등에 소속된 사람을 대상으로 매년 1회 이상, 1시간 이상의 성희롱 예방교육 실시, 이 경우 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다. 2. 성희롱 예방교육 등 성희롱 방지조치에 관한 연간 추진계획 수립 3. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 마련 4. 성희롱 고충담당자 지정 5. 다음 각 목의 사항이 포함된 자체 성희롱 예방지침 마련 가. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 운영에 관한 사항 나. 성희롱 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항 다. 성희롱 행위자에 대한 징계 등 제재조치에 관한 사항 라. 성희롱과 관련된 피해자에 대한 불이익조치 금지에 관한 사항 마. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리와 관련된 비밀보장에 관한 사항 바. 성희롱 사건발생시 피해자 치료 지원, 가해자에 대한 인사조치 등을 통한 피해자의 근로권학습권 등을 보호하기 위한 조치에 관한 사항 사. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항 아. 그 밖에 성희롱 예방 및 재발 방지를 위하여 필요한 사항 6. 성희롱 사건 발생 시 재발방지대책의 수립·시행 7. 그 밖에 해당 기관의 성희롱 방지를 위하여 필요한 조치 제31조의2(성희롱 사건 발생 시 조치) ① 국가기관 등의 장은 해당 기관에서 성희롱 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우(국가기관등의 장이 해당 성희롱 사건의 행위자인 경우를 포함한다) 피해자의 명시적인 반대 의견이 없으면 지체없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보하고, 해당 사실을 안 날부터 3개월 이내에 제31조제1항에 따른 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. 시행령 제20조의2(성희롱 사건 발생 시 조치) ① 국가기관등의 장이 법 제31조의2제1항에 따라 성평등가족부장관에게 제출하는 성희롱 사건 재발방지대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항 2. 성희롱 방지조치 및 성희롱 예방교육의 개선 등에 관한 사항 3. 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항 4. 그 밖에 기관 내 성희롱 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

참 고	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(성폭력방지법)		
	제5조(성폭력 예방교육 등) ① 국가기관 지방자치단체의 장, 「유아교육법」제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」제2조에 따른 각급 학교의 장, 「고등교육법」제2조에 따른 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장(이하“국가기관 등의 장”이라 한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 성교육 및 성폭력 예방교육 실시, 기관 내 피해자 보호와 피해 예방을 위한 자체 예방지침 마련, 사건발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 조치를 하고, 그 결과를 성평등 가족부장관에게 제출하여야 한다. 시행령 제2조(성폭력 예방교육 등의 실시) ② 국가기관 및 지방자치단체의 장, 유치원의 장, 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」제2조에 따른 각급학교의 장, 「고등교육법」제2조에 따른 학교의 장 및 제1항 각 호의 기관 또는 단체의 장은 법 제5조 제1항에 따라 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 이 경우 「양성평등기본법 시행령」 제20조에 따른 성희롱 방지조치와 통합하여 할 수 있다. 1. 해당 기관·단체에 소속된 사람 및 학생 등을 대상으로 매년 1회 이상, 1시간 이상의 성교육 및 성폭력 예방교육 실시. 이 경우 기관·단체에 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다. 2. 성폭력 예방교육 연간 추진계획 수립 3. 자체 성폭력 피해 예방지침 마련 4. 성폭력 관련 상담 및 고충처리를 위한 공식 창구 마련 5. 성폭력 고충담당자 지정 6. 해당 기관·단체 내 성폭력 발생 시 재발 방지대책의 수립 및 시행 7. 그 밖에 해당 기관·단체 내 성폭력을 예방하기 위하여 필요한 조치 <tr><td></td><td> 제5조의4(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관 등의 장은 해당 기관에서 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보 하고, 해당 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 제5조 제1항에 따른 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 기관장 등에 의한 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2023. 4. 18.> 시행령 제2조의3(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관등의 장이 법 제5조의4제1항에 따라 성평등가족부장관에게 제출하는 재발방지대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항 2. 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육 개선 등에 관한 사항 3. 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항 4. 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항 </td></tr>		제5조의4(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관 등의 장은 해당 기관에서 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보 하고, 해당 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 제5조 제1항에 따른 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 기관장 등에 의한 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2023. 4. 18.> 시행령 제2조의3(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관등의 장이 법 제5조의4제1항에 따라 성평등가족부장관에게 제출하는 재발방지대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항 2. 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육 개선 등에 관한 사항 3. 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항 4. 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항
	제5조의4(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관 등의 장은 해당 기관에서 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보 하고, 해당 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 제5조 제1항에 따른 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 기관장 등에 의한 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2023. 4. 18.> 시행령 제2조의3(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관등의 장이 법 제5조의4제1항에 따라 성평등가족부장관에게 제출하는 재발방지대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항 2. 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육 개선 등에 관한 사항 3. 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항 4. 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항		

2 학교의 역할

학교는 「양성평등기본법」 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」에 따라

▪ 성희롱과 성폭력 방지를 위하여 **예방교육을 실시**하고, **피해 예방 및 피해자 보호를 위한 예방 지침을 마련**하며, **사건이 발생한 경우 재발방지대책 수립·시행** 등 필요한 조치를 해야 함

▪ 성희롱·성폭력 발생 사실을 알게 된 경우 **피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보**하고 **재발방지대책을 제출**하여야 함

가 성희롱·성폭력 예방교육 실시

- **근거** 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제19조·제20조, 「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조
- **대상 및 내용**

표 1-3 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 교직원 및 학생					
구분		성희롱 예방교육	성폭력 예방교육	성매매 예방교육	가정폭력 예방교육
교육 대상	필수	- 학교 및 기관에 소속된 교직원	- 학교 및 기관에 소속된 교직원 - 초·중·고·대학생	- 학교 및 기관에 소속된 교직원 - 중·고등학생	- 학교 및 기관에 소속된 교직원 - 초·중·고·대학생
		기관장, 고위직, 비정규직			
			학생, 보육아동, 원생	학생	학생
	선택		학부모	학부모	학부모
교육횟수		연1회·1시간 이상			

※ 대상 및 횟수는 법률 또는 시행령에 명문화

- **방법**

- 매년 1회 이상, 1시간 이상 대상별 예방교육 실시

- 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육 실시

「성폭력방지법」제5조, 「양성평등기본법」제31조

- 교육 대상 중 교직원의 범위는 교원, 직원, 배움터지킴이, 사회복무요원, 방과후강사, 교생 등이 포함됨

- 강의, 시청각 교육, 인터넷 홈페이지를 이용한 교육 등 다양한 방법으로 실시하되, 대면교육이 포함 되어야 함

- 폭력 예방교육(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육)을 통합·실시하는 것으로 계획을 수립할 경우, 통합교육의 필요성, 교육내용, 시간, 교육 방법을 명시하고 대면교육 시 강사와 사전 협의 후 강의계획서를 작성함.

단, 통합교육을 실시하는 경우 강의 시간이 축소되는 것은 아님

나 성희롱·성폭력 예방교육 등 방지조치에 관한 연간 추진계획 수립

- **근거** 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조
- **방법** 성희롱 방지조치와 성폭력 방지조치를 통합하여 추진할 수 있음
- **내용**
 - 성희롱·성폭력 예방교육 실시 계획
 - 성희롱·성폭력 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 마련
 - 성희롱·성폭력 고충담당자 지정
 - 자체 성희롱·성폭력 예방지침 마련
 - 성희롱·성폭력 사건 발생 시 재발방지대책 수립 시행
 - 그 밖에 필요한 조치

다 성희롱·성폭력 예방지침 수립

- **근거** 「양성평등기본법」 제31조제1항 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지법」 제5조제1항 및 동법 시행령 제2조 제2항
- **방법**
 - 성희롱 예방지침과 성폭력 예방지침을 통합하여 수립할 수 있음
 - 성평등가족부의 '성희롱·성폭력 예방지침 표준안'과 각 시도교육청 지침을 참조하여 학교(기관) 실정에 맞는 자체 지침 제정
- **내용**
 - 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 운영에 관한 사항
 - 성희롱 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항
 - 성희롱 행위자에 대한 징계 등 제재 조치에 관한 사항
 - 성희롱과 관련된 피해자에 대한 불이익 조치 금지에 관한 사항
 - 성희롱 관련 상담 및 고충 처리와 관련된 비밀보장에 관한 사항
 - 성희롱 사건 발생 시 피해자 치료 지원, 가해자에 대한 인사 조치 등을 통한 피해자의 근로권·학습권 등을 보호하기 위한 조치에 관한 사항
 - 성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항
 - 그 밖에 성희롱 예방 및 재발 방지를 위하여 필요한 사항

라 성희롱·성폭력 고충처리를 위한 공식 창구 마련

- **근거** 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조
- **방법**
 - 독립된 공간의 고충 상담 창구 마련
 - * 상시근로자 30인 미만의 학교는 고충 상담 창구를 마련하되 독립된 공간을 마련할 필요는 없음
 - 단, 고충상담은 비밀 유지가 가능한 곳에서 진행
 - 사이버신고센터 설치·운영
 - * 상시근로자 30인 미만의 학교는 제외
 - * 학교홈페이지 등에 교육(지원)청의 사이버신고센터로 연계·안내하는 방법 가능

마 성희롱·성폭력 고충상담원(성고충상담원) 지정

- **근거** 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조
- **방법**
 - 성고충상담원은 남·여 각 1인 이상(총 2인 이상) 지정하고, 신청자가 원하는 성별의 성고충상담원에게 상담 및 사실확인을 받을 수 있도록 함
 - 교직원 중 어느 한 성(性)이 5인 미만일 경우 남녀 구분 없이 2인 이상 지정
 - 상시근로자가 30인 미만인 경우, 1인 이상의 성고충상담원 지정 가능
 - 다음 자격요건을 참고하여 지정 (*권장사항)

요건	- 성인지 감수성을 갖추고 있어서 사안처리에 적극적인 교직원 - 성희롱·성폭력 사건을 처리하는 데 필요한 지식을 갖추고 있는 교직원 - 상담에 대한 전반적인 기술을 갖추고 있는 교직원 - 공정한 판단 능력과 태도를 갖춘 교직원
----	--

▪ 성고충상담원 역할

- 피·가해 교직원 상담
- 사안에 대한 신고·접수
- 사안에 대한 사실확인(조사)
 - * 피·가해 대상별 사실확인·사안처리 담당자 및 기구에 대한 세부 설명은 [II.1장.2.사안 처리 안내 사항] 참고
- 성고충심사의위원회의 간사로 심의 절차 진행을 위해 필요한 업무 수행
- 교직원인 피해자의 명시적인 요청이 있는 경우 조정·중재 절차 진행 가능
 - * 외부의 조정·중재 관련 전문가 참여 가능

참 고	피해교직원이 조정·중재를 원하는 경우 성고충상담원의 역할
· 가해교직원과의 상담을 통하여 사안(신고 사실 및 피해자의 요청 사항 등)에 대한 의견을 청취 · 가해교직원의 합의 의사 등을 확인 · 피해교직원의 의사에 따라 성고충 상담창구를 통하여 조정·중재 진행 가능 * (주의사항) 피해교직원의 동의 없이 가해교직원을 대면시키지 않음 · 상담 단계에서 피해교직원이 사실확인을 신청하지 않고 가해교직원과의 조정·중재에 의한 해결을 원하거나, 사실확인 개시 후에도 가해교직원과의 조정·중재를 원하는 경우에는 사실 확인을 중지하고 조정·중재 시도 가능 · 조정·중재는 피해교직원의 의사에 따르는 것이므로 조정·중재가 결렬될 경우 즉시 사실확인 절차로 전환하여야 함	

▪ 성고충상담원 교육

- 단위학교의 성희롱·성폭력 예방 지침에 '성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항'을 포함하고 교육훈련 시기와 횟수를 명시해야 함
- 신규 지정된 성고충상담원은 3개월 이내에 전문교육을 이수하되, 교육기관에 의한 사정 등 불가피한 경우 6개월 이내에 반드시 교육을 이수해야 함
 - * 폭력 예방교육 실적 점검 기준표에 따르면, 교육 수료 후 3년이 경과되지 않은 자를 이수자로 인정함
 - 재지정된 성고충상담원은 3년 이내에 1회 이상 교육을 이수해야 함

바 성희롱·성폭력 고충심의위원회(성고충심의위원회) 구성과 운영

01 성고충심의위원회 구성

- 성고충심의위원회는 위원장 1인을 포함하여 7명 이상의 위원으로 구성하며, 2명 이상의 외부전문가(성희롱·성폭력 방지)를 포함하여야 함
 - 전체 위원 중 특정 성별의 비율이 60%를 초과하지 않도록 함
 - 상시 종사자 30인 미만의 학교는 3인 이상(외부위원 1인 이상)으로 위원회를 구성(기관장 포함 5인 이하의 기관은 여건에 따라 자율적으로 구성)할 수 있으며, 전체 위원 중 특정 성별의 비율이 70%를 초과하지 않도록 해야 함
 - 관리자(학교장, 교감, 행정실장 등)가 가해자일 경우는 시도교육청 지침에서 정하는 바에 따라 상급 기관인 교육(지원)청의 성고충심의위원회에서 사안 심의

참 고

성고충심의위원회 구성 예시

성고충심의위원회		직위	성명	성별	비고
1	위원장	교감		여	
2	위원	〇〇부장		남	
3	위원	〇〇부장		여	
4	위원	교사		남	
5	위원	교직원		남	
6	위원	변호사		여	외부위원
7	위원	〇〇성폭력상담소 소장		남	외부위원
간사	성고충 상담원	교사		여	상담 및 사실확인에 참여한 성고충상담원은 당해 사건의 위원이 될 수 없음

* 학교 규모 및 여건에 따라 다름

02 성고충심의위원회 운영

- 성고충심의위원회의 지위 및 심의사항
 - 성고충심의위원회는 성희롱·성폭력 해당 여부, 피해자의 보호, 재발 방지 및 2차 피해 방지 등을 심의하기 위해 학교 자체 지침에 의해 설치한 비법정 기구임

참 고	심의사항
① 성희롱·성폭력 해당 여부에 관한 사항(2차 피해 포함) ② 피해자의 보호에 관한 사항 ③ 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항 ④ 2차 피해 방지에 관한 사항 등	
성평등가족부 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」	

- 위원의 임명 및 위촉, 해촉
 - 위원장은 위원 중에서 학교장이 지명
 - 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때는 위원장이 미리 지정하는 위원이 그 직무를 대행함
 - 위원의 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있음
 - 위원장은 심의위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 지명하며, 성고충상담원을 간사로 지명할 수 있음
 - 학교장은 다음의 경우에 위원을 해촉할 수 있음

- ① 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- ② 직무와 관련된 비위 사실이 있는 경우
- ③ 직무태만이나 품위손상 등 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
- ④ 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

- 성고충심의위원회 소집
 - (소집 주체) 성고충심의위원회 위원장
 - (소집 요건)
 - 다음의 경우 성고충심의위원회를 개최하여 사안을 심의, 세부 사항은 시도교육청 지침에 따름

- ① 피해자가 교직원인 사안
- ② 피해자가 학생이고 가해자가 교직원인 사안
 - 단, 피해학생 및 보호자 모두가 성고충심의위원회 미개최동의서를 제출 시 미개최 가능

- (개최 시 유의사항) 사안 접수일부터 가급적 20일 이내(*최대 10일까지 연장 가능)에 사실확인(조사) 완료
- 사실확인 완료 후, 피해자 보호를 위해 신속하게 성고충심의위원회 개최
- (개최 통지 방식) 충분한 기간을 두고 피해자·가해자에게 서면 통지
- * 시도교육청 지침에 따라 전자우편, 유선 등의 방식으로 통보할 수 있음

- 위원의 제척·기피 및 회피 * 세부 사항은 시도교육청 지침에 따름
 - (제척) 사건의 당사자 또는 사건의 내용과 특수한 관계의 사람을 그 직무의 집행에서 배제하는 것으로, 위원에게 아래의 사유가 확인되는 경우 별도의 신청이나 심의 없이 회의에서 배제됨

제척 사유	① 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친족이거나 친족이었던 경우 ② 그 밖에 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정하는 경우
-------	--

- (기피) 위원에게 아래의 사유가 있는 경우 피해자·가해자는 위원회에 그 사실을 서면으로 소명하고 기피 신청을 할 수 있음. 이 경우 성고충심의위원회는 의결로써 기피 신청의 수용 여부를 결정해야 하며 기피 신청 대상이 된 위원은 의결에 참여하지 못함

기피 사유	위원에게 공정함을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우
-------	---

- (회피) 위원은 제척 또는 기피 사유에 해당하는 경우, 스스로 해당 사건을 회피할 수 있음. 회피하고자 하는 위원은 성고충심의위원회에 회피 사유를 밝히고 회의 및 의결에 참여하지 않음

- **성고충심의위원회의 개의·의결 심의 방식**
 - 성고충심의위원회 회의는 비공개로 진행하며, 대면 회의를 원칙으로 함
 - 재적 위원 과반수의 출석으로 개의, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
 - * 세부 사항은 시도교육청 지침에 따름
 - 파·가해자에게 성고충심의위원회에 참석하여 의견을 진술할 기회를 부여함
 - * 다만, 참석이 어려운 경우 또는 참석을 원하지 않는 경우 서면 진술로 대체 가능
 - 성고충심의위원회 장소에서 불필요한 접촉을 방지하기 위해 파·가해자 동선 및 대기실을 분리 운영
- **수당과 여비**
 - 시도교육청 교육비 특별회계 예산안 편성 지침 및 기준에 따름
- **정보공개**
 - 성고충심의위원회 회의록 등 관련 자료는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각호의 비공개 대상정보에 해당하는지를 검토하여 공개 여부를 결정함
- **성고충상담원 및 성고충심의위원의 비밀 누설금지 의무**
 - 법령에 따른 비밀유지의무 대상자

관련 법령	비밀유지의무 대상자
양성평등기본법제31조의2제⑥항 [시행 2025. 10. 23.]	성희롱 사건을 처리한 사람, 그 처리 내용을 보고받은 사람, 그 밖에 사건 처리 과정에 참여한 사람
성폭력방지법제5조의4제③항 [시행 2025. 10. 23.]	기관 내 성폭력 사건을 처리하거나 그 처리 내용을 보고받은 사람, 그 밖에 사건처리 과정에 참여한 사람
「학교폭력예방법」제21조	학교폭력의 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하거나 수행하였던 사람

- 법령에 따른 비밀 누설금지 의무가 부여되므로 피해자의 신원이나 사안 내용 등 직무상 알게 된 비밀을 공개하거나 누설하여서는 안 됨

사 **사건 발생사실 통보 및 재발방지대책의 수립·시행**

- **근거**
 - 「양성평등기본법」 제31조의 2 및 동법 시행령 제20조의2
 - 「성폭력방지법」 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3
- **발생사실 통보**
 - 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보함
- **재발방지대책의 수립 및 시행**
 - **(재발방지대책 보고)**
 - 발생사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출
 - * 피해자의 명시적 반대의견으로 발생사실을 미통보하였더라도 재발방지대책 보고는 생략할 수 없으며, 미제출 시 과태료가 부과될 수 있음(「성폭력방지법」제38조, 2024년 4월 19일부터 시행)
 - **(기관장⁸⁾에 의한 성폭력 사건)**
 - 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출
 - * (「성폭력방지법」제5조의4 제1항, 2024년 4월 19일부터 시행)
 - **(재발방지대책의 내용)**

- 사건 처리 경과 및 조치결과에 관한 사항
- 성희롱·성폭력 방지조치 및 성희롱·성폭력 예방교육의 개선 등에 관한 사항
- 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항
- 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

「양성평등기본법 시행령」 제20조의2 및 「성폭력방지법 시행령」 제2조의3

8) 기관장은 ‘교육감’을 말함

Chapter

II

학교 성희롱·성폭력 사안 대응

01 사안 처리 개요

02 사안 처리 절차

01 사안 처리 개요

1 사안 처리 흐름도 ⁹⁾



⁹⁾ 학생 관련 사안은 조정·중재 해당없음

2 사안 처리 안내 사항

가 성희롱·성폭력 신고 및 발생 통보

표 2-1 | 대상별 성희롱·성폭력 사건 신고 및 발생 통보

대상별	인지 및 상담	신고 접수 및 보고	발생 통보 (성평등가족부에 통보)
교직원(피해) 교직원(가해)	1) 인지 및 상담	2) 신고 접수 3) 교육(지원)청 보고 4) 수사기관 신고 - 위계·위력에 의한 성폭력 * 피해자 명시적 반대의견 있는 경우 제외 * 학교 내 사안은 신고의무 없음 (기관내 사안만 해당)	성희롱·성폭력 발생 통보 단, 피해자 명시적 반대의견이 있는 경우 제외
교원(피해) 학생(가해)		2) 신고 접수 3) 교육(지원)청 보고 - 학생생활교육위원회 개최 - 교육활동 침해행위	
학생(피해) 교직원(가해)		2) 신고 접수 3) 교육(지원)청 보고: 학교폭력 4) 수사기관 신고	성폭력 발생 통보 단, 피해자 명시적 반대의견이 있는 경우 제외
학생(피해) 학생(가해)		2) 신고 접수 3) 교육(지원)청 보고: 학교폭력 4) 수사기관 신고	

01 아동·청소년 대상 범죄 신고 의무

가. 성범죄 신고 의무

▪ 「청소년성보호법」제34조 제2항

「초·중등교육법」, 「고등교육법」상 교육현장(학교)에서 근무하는 기관장과 그 종사자는 아동·청소년 대상 성범죄의 발생 사실을 알게 된 때 즉시 수사기관에 신고하여야 함

* (아동·청소년)19세 미만의 자, (기관장과 그 종사자)교직원, 파견 근로자, 방과후강사, 봉사자 모두 포함

■ **성폭력방지법」제9조 제1항**

미성년자를 보호하거나 교육 또는 치료하는 시설의 장 및 관련 종사자는 자기의 보호 및 지원을 받는 미성년자가 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제3조로부터 제9조까지, 「형법」 제301조 및 제301조의 2의 피해자인 사실을 알게 된 때에는 즉시 수사기관에 신고하여야 함

- 피해자 및 그 보호자가 신고를 원하지 않더라도, 이에 대한 별도의 예외 규정을 두고 있지 않으므로 신고 의무자(학교장과 그 종사자)는 성범죄 발생 사실을 수사기관에 신고하여야 함
- 피해자 고소권 행사 여부와 신고 의무자의 신고 의무는 별개이므로, 피해자의 의사와 무관하게 신고 의무를 이행해야 함
- 피해학생 또는 보호자가 신고를 먼저 했더라도, 법률상 신고 의무가 있음. 다만, 수사가 개시될 정도의 정보가 알려져 수사가 진행 중인 경우는 제외됨

■ **「아동학대처벌법」제10조 제2항**

학교의 장과 그 종사자 등이 직무를 수행하면서 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있는 경우에는 사·도, 사·군·구 또는 수사기관에 즉시 신고하여야 함

- 유의 사항
- 부모가 신고에 소극적인 경우, 신고 의무자인 학교(교장, 교사)의 역할과 부모의 법적 책임을 고지해야 함
 - 가급적 신고하기 전 피해자에게도 신고의 의미와 중요성을 설명해 주어야 함
 - 피해자와 그 보호자가 신고를 거부하는 경우 신고를 거부하는 피해자의 마음은 무엇인지, 신고하면 어떻게 될 것으로 생각하는지 잘 들어주고 신고 후 과정 안내, 피해 지원, 신고 의무에 대해 설명함
 - 신고를 접수한 해당 기관에 수시로 연락하여 학교와 기관 간의 긴밀한 협조 체제를 유지해야 함

나. 신고 의무 미이행시 과태료 부과

- 아동·청소년 대상 성범죄 발생 사실을 신고하지 않거나 거짓 신고를 한 경우, 「청소년성보호법」제34조 제2항, 제67조 제4항에 따라 300만 원 이하, 「아동학대처벌법」 제10조 제2항, 제63조제1항에 따라 1,000만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있음
- * 기관장 및 종사자 간 보고는 이루어졌으나 누구도 신고 의무를 이행하지 않는 경우 각각에게 과태료가 부과될 수 있음

다. 신고자 보호 제도

■ **① 「성폭력처벌법」제23조**

법원 또는 수사기관이 성폭력범죄의 피해자, 성폭력범죄를 신고(고소·고발 포함)한 사람을 증인으로 신문하거나 조사하는 경우에는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제5조 및 제7조부터 제13조까지의 규정을 준용함. 이런 경우 「특정범죄신고자 등 보호법」 제9조와 제13조를 제외하고는 보복을 당할 우려가 있음을 요하지 아니함

■ **② 「성폭력처벌법」제24조제2항, 「성폭력처벌법」제50조제2항제2호**

피해자의 주소, 성명, 나이, 직업, 학교, 용모, 그 밖에 피해자를 특정하여 파악할 수 있는 인적사항이나 사진 등을 피해자의 동의를 받지 아니하고 신문 등 인쇄물에 실거나 방송 또는 정보통신망을 통하여 공개한 자는 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처함

■ **③ 「청소년성보호법」제34조제3항, 제65조제4항제1호**

신고자 등의 인적 사항이나 사진 등 그 신원을 알 수 있는 정보나 자료를 출판물에 게재하거나 방송 또는 정보통신망을 통하여 공개한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처함

■ **④ 「학교폭력예방법」제21조제1항**

학교폭력의 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하거나 수행하였던 자는 그 직무로 인하여 알게 된 비밀 또는 가해 학생·피해학생 및 제20조에 따른 신고자·고발자와 관련된 자료를 누설하여서는 아니 됨

참 고	아동·청소년 대상 성범죄의 종류 ¹⁰⁾
① 「청소년성보호법」제7조부터 제15조까지의 죄 · 아동·청소년에 대한 강간·강제추행 등(법 제7조) · 예비, 음모(법 제7조의2) · 장애인인 아동·청소년에 대한 간음 등(법 제8조) · 13세 이상 16세 미만 아동·청소년에 대한 간음 등(법 제8조의2) · 강간 등 상해·치상(법 제9조) · 강간 등 살인·치사(법 제10조) · 아동·청소년 성착취물의 제작·배포 등(법 제11조) · 아동·청소년성착취물을 이용한 협박 강요(법 제11조의2) · 아동·청소년 매매행위(법 제12조) · 아동·청소년의 성을 사는 행위 등(법 제13조) · 아동·청소년에 대한 강요 행위 등(법 제14조) · 알선영업행위 등(법 제15조) · 아동·청소년에 대한 성착취 목적의 대화 등(법 제15조의2) ② 아동·청소년에 대한 「성폭력처벌법」제3조로부터 제15조까지의 죄 ③ 아동·청소년에 대한 「형법」제297조, 제297조의2 및 제298조부터 제301조까지, 제301조의2, 제302조, 제303조, 제305조, 제339조 및 제342조(제339조의 미수범에 한정한다)의 죄 ④ 아동·청소년에 대한 「아동복지법」제17조 제2호의 죄	
「청소년성보호법」제2조 제2호	

10) 출처: 여성가족부(2024), 성범죄자 취업제한제도 및 아동·청소년 대상 성범죄 신고의무제도 안내.

02 교원·직원 대상 성폭력범죄 신고 의무

가. 성범죄 신고 의무 및 과태료 부과

- 「성폭력방지법」제9조제2항, 「성폭력방지법」제38조제2항제1호

교육청 및 소속기관의 장과 피해자 보호 관련 업무 종사자는 위계·위력에 의한 성폭력 사건(업무상 위력 등에 의한 추행·간음)이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 하며, 이를 위반하여 성폭력 사건이 발생한 사실을 신고하지 아니한 자는 300만원 이하의 과태료를 부과함

유의
사항

- 학교 내 교원·직원 대상의 위계·위력에 의한 성폭력의 경우 학교는 성범죄 신고 의무가 없으며, 기관(교육청 등) 내 사안만 해당됨

나. 신고자 보호 제도

- 「성폭력방지법」제8조, 제36조

학교장 등은 성폭력 발생 사실을 신고한 자에게 불이익 조치를 해서는 안 되며, 이를 위반하여 성폭력 발생 사실을 신고한 자에게 불이익 조치를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함

- 「성폭력처벌법」제23조, 「성폭력처벌법」제24조 제2항, 「성폭력처벌법」제50조 제2항 제2호 등은 28p와 내용이 같음

참 고	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(성폭력방지법)
제8조(피해자 등에 대한 불이익조치의 금지) 누구든지 피해자 또는 성폭력 발생 사실을 신고한 자를 고용하고 있는 자는 성폭력과 관련하여 피해자 또는 성폭력 발생 사실을 신고한 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익조치를 하여서는 아니 된다. - 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익조치 - 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖의 부당한 인사조치 - 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치 - 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급 - 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치 - 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 또는 그 행위의 발생을 방치하는 행위 - 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개 - 그 밖에 본인의 의사에 반하는 불이익조치 제36조(벌칙) ① 제8조를 위반하여 피해자 또는 성폭력 발생 사실을 신고한 자에게 불이익조치를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	

나 피·가해 대상별 사실확인 및 위원회 운영

표 2-2 | 피·가해 대상별 주관위원회 운영

피해 \ 가해	직원	교원	학생
직원	(가해직원) 성고충심의위원회	(가해교원) 성고충심의위원회	(가해학생) 학생생활교육위원회
	(피해직원) 성고충심의위원회	(피해직원) 성고충심의위원회	(피해직원) 성고충심의위원회
교원	(가해직원) 성고충심의위원회	(가해교원) 성고충심의위원회	(가해[침해]학생) 교권보호위원회 학생생활교육위원회
	(피해교원) 성고충심의위원회	(피해교원) 성고충심의위원회	(피해교원) 교권보호위원회 성고충심의위원회
학생	(가해직원) 성고충심의위원회	(가해교원) 성고충심의위원회	(피·가해학생) 학교폭력대책심의위원회
	(피해학생) 학교폭력대책심의위원회	(피해학생) 학교폭력대책심의위원회	

- 사실확인은 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」, 「학교폭력예방법」 및 「학교폭력 사건처리 가이드북」, 「교원지위법」 등에 따르며 위 표의 내용은 표준적인 예시임. **사실확인의 세부사항은 시도교육청 지침에 따름**

다 피·가해 대상별 사안 처리

- 피해자가 교직원, 가해자가 교직원인 성희롱·성폭력 사안

- 학교 내 성고충상담원은 해당 사안에 대한 사실관계 확인 및 상담을 실시함
- 사실확인은 전문성과 효율성 확보를 위해 학교에서 조사위원회를 구성하거나 시도교육청 지침에 따라 교육(지원)청의 지원을 받을 수 있음

- 피해자가 교원, 가해자가 학생인 교육활동 침해행위

- 「교원지위법」 및 「교육활동보호매뉴얼」을 따라야 함
* 교육활동 침해행위인 경우, 피해교원의 보호조치 및 가해학생 조치를 위한 교권보호위원회 개최 가능
* 교육활동 침해행위가 아닌 경우, 피해교원의 보호조치를 위한 성고충심의위원회와 가해학생 조치를 위한 학생생활교육위원회(선도위원회) 개최 가능

- **피해자가 직원, 가해자가 학생인 성희롱·성폭력 사건**
 - 학교 내 성고충상담원은 해당 사건에 대한 사실관계 확인 및 상담을 실시함
 - 사실확인 전문성과 효율성 확보를 위해 학교에서 조사위원회를 구성하거나 시도교육청 지침에 따라 교육(지원)청의 지원을 받을 수 있음
 - 가해자가 학생인 경우, 학생생활교육위원회(선도위원회) 개최 가능
- **피해자가 학생, 가해자가 교직원인 성희롱·성폭력 사건**
 - **(피해 학생)** 학교폭력 사건으로 「학교폭력예방법」 및 「학교폭력 사건처리 가이드북」을 따라야 함
 - **(가해 교직원)** 가해 교직원에 대한 사실확인 전문성은 성고충상담원 및 시도교육청 지침에 따라 실시함
- **학생생활규정에 따른 학생생활교육위원회 운영 사안**
 - 학생생활교육위원회 업무담당자가 사실확인을 실시함

참 고	표 2-3 학교 성희롱·성폭력 사건별 위원회			
구분	성고충심의위원회	학교폭력대책 심의위원회	학생생활 교육위원회 (선도위원회)	교권보호위원회
근거	학교 성희롱·성폭력 예방지침 (「성폭력방지법」, 「양성평등기본법」관련)	「학교폭력예방법」	학교규칙 (「초·중등교육법」관련)	「교원지위법」
처리사안	교직원과 관련된 성희롱·성폭력 사건	학교폭력 사건	학교규칙 위반으로 징계가 필요한 사안	교원이 피해자인 교육활동 침해행위 (성희롱·성폭력) 사안
지위 (성격)	비법정기구	법정기구	비법정기구	법정기구
설치단위 (기관)	학교, 교육(지원)청 (*시도지침에 따름)	교육지원청	학교	교육지원청

라 학교·교육(지원)청의 사안 처리 시 역할

01 학교 차원

- **학교장**
 - 학교장은 성희롱·성폭력 사건 해결의 총책임자로서 사안의 정확한 파악과 신속하고 정확한 처리를 위해 관련 구성원의 소집 및 업무지시, 그 결과를 수시로 보고 받고 모니터링 실시
 - 2차 피해를 예방하기 위하여 외부와의 의사소통 창구를 일원화하고, 사안 관련 가정통신문 배포나 학교 홈페이지에 공지 등은 유의하여 검토
 - 상호 존중, 인권 친화적인 학교 문화를 조성하기 위해 학교장이 먼저 나서서 노력해야 하며, 성희롱·성폭력 예방교육을 실시하고, 학교 내에서 성희롱·성폭력이 발생하지 않도록 예방에 노력해야 함
- **교직원**
 - 교직원은 법에 따라 성희롱·성폭력 피해 사실을 신고해야 할 의무가 있음
 - 사건을 숨기거나 학교 내에서 임의로 사건을 해결하려 하지 않아야 함
 - 신고 사실이나 내용 등 비밀이 누설되지 않도록 하고, 2차 피해가 발생하지 않도록 유의해야 함
 - 학교 구성원들은 성희롱·성폭력 피해의 심각성을 이해하고 피해자를 보호해야 함
- **성고충상담원**
 - 성희롱·성폭력 사건을 축소·은폐되거나 재발·지속될 수 있으므로, 학교장과 성고충상담원의 사안처리에 대한 강력한 의지가 중요함
 - 교직원 간 성희롱·성폭력 사건일 경우, 피해자가 학교 내부의 성고충상담창구 이용을 원하지 않을 시 상급 기관 및 외부 기관 연계 및 안내
 - 교내 상담창구의 이용과 소송 등 외부절차를 병행할 수 있음을 상담 과정에서 안내

02 교육(지원)청 차원

- **교육(지원)청**
 - 학교 내 성희롱·성폭력 사건 처리를 위한 지침 및 안내서 안내
 - 성희롱·성폭력 사건 발생 시 신속 대응 및 학교 현장 지원
 - 성희롱·성폭력 사건 처리 담당자 역량 강화 교육
 - 성희롱·성폭력 사건 발생 예방 및 대응을 위한 교육 자료 개발 및 배포

02 사안 처리 절차

1 교직원이 피해자인 경우

가 교직원(피해) - 교직원(가해) 사안

주관위원회	가해교직원	피해교직원
	학교 성고충심의위원회 교육(지원)청 감사·인사 부서	성고충심의위원회
유의 사항	- 성고충심의위원회에서는 성희롱·성폭력 해당 여부, 피해자 보호, 재발방지, 2차 피해 방지에 관한 사항을 심의하고, 가해교직원 처분은 인사권·감사권·징계권이 있는 교육(지원)청 관할 부서에서 수행함 * 세부 사항은 시도교육청 지침에 따름. 단, 학교장에게 임용권이 있는 일부 교직원의 경우 자체적으로 조사 및 처분까지 가능함	

1단계 상담 및 신고

1 상담 신청, 인지 및 상담

- 피해교직원(신고인)은 전화, 통신, 서면 또는 방문을 통해 교내 성고충상담창구에 상담을 신청할 수 있음
- 피해교직원(신고인)이 교내 성고충상담창구 상담 신청을 원하지 않는 경우, 교육(지원)청에 직접 상담·신고 가능
- 이 외에도 피해교직원(신고인)은 외부 절차(국가인권위원회 진정, 형사 고소, 성폭력 상담 전문기관 이용 등)을 활용할 수 있음
- 피해교직원(신고인)은 사안처리를 위해서 성희롱·성폭력 사안신고서 제출하는 것이 원칙임. 피해교직원(신고인)이 문서를 작성하기 어려울 경우에는 성고충상담원 참관 하에 구술로 신고 접수할 수 있음
- 신고서 작성 시 사건 발생 시간, 장소, 행위 내용, 횟수 등 구체적인 피해 사실을 기재할 수 있도록 안내하고 신고서 접수 후 비밀유지 협조 안내

신고 접수시 유의 사항

- 1. 피해교직원(신고인)이 작성한 신고서를 임의로 수정하지 않도록 유의**
 - 성고충상담원은 피해교직원(신고인)이 작성한 신고서(진술서)가 목격자 등을 통해 확인한 내용과 다르다고 하더라도 신고서를 직접 수정하거나 피해교직원(신고인)에게 수정을 지시하지 않도록 하여 사건에 개입하거나 2차 피해에 해당하지 않도록 함
 - 신고서 중 사실확인이 필요한 부분은 이후 조사과정에서 관련자 진술이나 다른 증거 등을 통해서 구체적으로 확인해야 함
- 2. 당사자에게 상호 간 진술 내용을 불필요하게 전달하지 않도록 유의**
 - 피해교직원(신고인)이나 피신고인의 상호 진술이 다르다고 하더라도 불필요하게 상호 간 진술을 전달하지 않도록 함
 - 사실확인 시 상호 간 진술이 다른 부분에 대해 확인하게 되므로, 성고충상담원이나 관리자가 비공식적으로 당사자를 불러서 사실확인하거나 상대방의 진술을 사전에 전달하지 않도록 함

2 신고 및 통보

- 교육(지원)청 보고 및 수사기관 신고**
 - 교육(지원)청에 사안발생 보고(*시도교육청 지침에 따름)
 - 위계·위력에 의한 성폭력 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해교직원(신고인)의 명시적인 반대의견이 없는 한 즉시 수사기관에 신고해야 함 (*「성폭력방지법」제9조 제2항)
 * 학교 내 교직원간 위계·위력에 의한 성폭력의 경우 학교는 성범죄 신고 의무가 없으며, 기관(교육청 등) 내 사안만 해당됨(29P 참조)
- 성평등가족부 통보**

근거	「양성평등기본법」 제31조의2 및 동법 시행령 제20조의2 「성폭력방지법」 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3
----	---

 - 피해교직원(신고인)의 명시적 반대 의사가 없는 한, 지체없이 발생사실을 성평등가족부장관에게 통보해야 함

3 초기 대응

- 피해자 보호 조치**

근거	「양성평등기본법」 제31조의2제3항 [시행 2025. 10. 23.] 「성폭력방지법」 제5조의4제2항 [시행 2025. 10. 23.] 「남녀고용평등 및 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제14조
----	---

 - 성고충상담창구는 피해교직원(신고인) 보호 및 공정한 사실확인을 위해 적절한 피해자 보호 조치를 시행하여야 함
 - 학교장은 사안의 경중, 피해교직원(신고인)의 의사 등을 종합적으로 고려하여 성고충심의위원회 개최 전 까지 공간 및 동선 분리, 근무 장소의 변경, 휴가 사용 등을 권고하여 적절한 조치를 하고, 불필요한 갈등이나 2차 피해 방지를 위해 피해자 보호 조치의 내용, 기간 등을 구체적이고 명확하게 정해야 함
 - 이 외에 피해교직원(신고인)의 보호와 심리적 안정을 위한 즉각적인 조치(응급처치, 상담 등)가 필요함

2차 피해 방지

- 가해교직원(피신고인)을 포함하여 목격자 등 학교 구성원에게 사안과 관련하여 철저한 비밀 유지를 강조하고 비밀누설 금지 의무 위반 시 제재 가능성 고지
- 가해교직원(피신고인)이 사건에 대한 소문을 퍼뜨리거나 신고인을 비난하는 행위 등을 하여 2차 피해를 유발하는 경우 가중 조치될 수 있음을 고지

4 기타 사항

조정 및 중재

- 피해교직원(신고인)이 원하는 경우 성고충상담창구를 통한 당사자 간 조정·중재를 진행할 수 있음
- 조정 및 중재 시, 피신고인과의 상담을 통해 사안에 대한 의견과 합의 의사 여부를 확인해야 함
- 관련 외부전문가가 조정 및 중재 과정을 수행하거나 이에 참여할 수 있음
- 조정 및 중재가 되어 피해교직원(신고인)이 성고충심의위원회의 개최를 원하지 않는 경우 성고충심의위원회는 개최하지 않음

유의 사항

- 조정·중재 과정에서 피해교직원(신고인)과 피신고인을 대면시키지 않음
- 사실관계를 어느 정도 파악한 후 피해교직원(신고인)의 의사를 존중하는 방향으로 조정·중재함

2단계 사실확인

1 사실확인 준비

- 피해교직원(신고인)과 피신고인의 사실확인은 성고충상담원이 담당함
 - * 피해교직원(신고인)이 원하는 성별의 성고충상담원에게 사실확인을 받을 수 있도록 함
- 학교장은 학교 여건에 따라 구성된 조사위원회를 구성할 수 있고, 이때 외부 전문가를 위원으로 포함할 수 있음. 성희롱·성폭력 사안처리지원단을 활용할 수 있으며 세부 사항은 시도교육청 지침에 따름
- 신고서를 접수한 날로부터 가급적 20일 이내에 사실확인을 완료하고, 필요한 경우 10일 범위 안에서 기간의 연장이 가능함
- 비밀유지 및 피조사자가 위압감을 느끼지 않도록 하기 위해 담당자는 최소한의 인원으로 구성
- 사실관계를 정확하게 규명하고 누락되는 내용이 없도록 사전에 조사 내용에 관한 질문지 작성 활용

2 사실확인 방법

- 관련자 조사 순서는 피해교직원(신고인)→참고인(목격자 등)→피신고인 순으로 권장
- 피해교직원(신고인), 피신고인에게 사안 접수·사실확인 개시 사실 및 일정을 안내하고 출석 통지를 전자우편, 서면 등으로 전달
- 모두 대면조사를 원칙으로 하고 부득이한 경우 서면, 전화, 이메일로 문답서 작성
- 사실확인 시 법률대리인 및 신뢰관계인이 동석할 수 있음
- 대면 사실확인 이후 추가 진술 내용이 있으면 서면 제출이 가능함을 안내하고, 서면 진술서를 제출할 경우 당사자의 서명이 포함되도록 함

3 사실확인 내용

- 피해교직원(신고인)의 사실확인을 바탕으로 신고 내용을 확정하여 정리한 다음, 피신고인 대면 시에 구체적인 사실관계를 확인하는 방식으로 문답 진행
- 사안 발생 장소, 시간, 피해 횟수, 피해 정도 등을 구체적으로 질문
- 일회성 사안이 아닌 경우, 장소, 지속 기간, 피해 횟수, 피해 정도를 구분하여 기록하는데 유의
- 당사자의 관계, 업무 관련성, 구체적 성적 언동, 이로 인한 신고인의 심정이나 고충에 대한 전반적인 사실확인이 이루어져야 함
- 사실을 객관적으로 확인하는 과정이므로, 구체적인 사실관계 확인과 당사자의 요청사항 파악에 충실하여야 하며 사안 당시 상황이나 당사자에 대한 조사자의 판단, 의견이 드러나지 않도록 유의
- 피해교직원(신고인)의 요구사항(분리조치, 인사조치 요청 등)을 구체적으로 파악

유의 사항

- 피해교직원(신고인)이 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 사실확인을 중지할 수 있음
- 사실확인 진행 상황을 피해교직원(신고인)에게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 안내해야 함
- 피신고인에 대해서는 피해교직원(신고인) 보호 차원에서 최소한의 사실관계 확인 및 상담을 실시함
 - * 피신고인의 인사상 처분을 위한 조사 및 이후 처분 등의 절차는 인사·감사권이 있는 교육(지원청)에서 실시
- 피해교직원(신고인) 및 피신고인 간의 사실관계 내용이 서로 일치하지 않는 경우, 참고인 사실 확인을 통해 사실관계를 분명히 함

4 사실확인 결과 보고

- 성고충상담원은 사실확인 종료 후 사실확인 결과보고서를 작성하여 기록에 첨부하고 사건 결과를 학교장에게 보고함. 이때 조사결과에 대한 의견을 추가할 수 있음
- 조사 시 확인한 내용을 바탕으로 전문가의 의견서를 첨부하여 성고충심의위원회에 회부할 수 있음

참고

2차 피해 방지

▪ 2차 피해 방지를 위한 학교장의 책무

- 학교장은 2차 피해를 예방하기 위하여 피해자 보호 조치, 가해자 징계 조치, 2차 피해 고충처리절차 수립 및 재발방지대책 마련 등의 조치를 시행해야 함

- 학교장은 구성원이 아닌 외부 전문가 등이 사건 조사 및 심의 과정에서 사안 관련자에게 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면, 지체없이 관련 위원회에서 해촉하여야 함

▪ 2차 피해 방지를 위한 성고충상담원의 책무

- 성고충상담원은 당사자 및 관련인에게 2차 피해 처리 절차를 충분히 설명하고 안내함

- 성고충상담원은 피해자 및 조력자의 평소 품행이나 태도 등을 근거로 비난하거나 고충 접수의 의도를 의심하는 행위 등을 하지 말아야 함

- 성고충상담원은 피해사실을 무시하거나 방관하는 태도를 취해서는 안 됨

성고충상담원, 담당자, 성고충심의위원회 위원 등의 2차 피해 행위

1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위

2. 정당한 이유없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위

3. 정당한 이유없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위

4. 정당한 이유없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위

5. 정당한 이유없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위

6. 정당한 이유없이 여성폭력 행위자¹¹⁾를 옹호하거나 두둔하는 행위

7. 피해자의 의사에 반하여 여성폭력 행위자를 동석시키는 행위

8. 목격자 회유 및 피해자 입장에서 진술을 방해하는 행위

9. 정당한 이유없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위

10. 그 밖에 이에 준하는 행위

출처:「여성폭력 2차 피해 방지지침 표준안」제6조 제4항

▪ 2차 피해 방지를 위한 구성원의 책무

- 구성원은 사건을 은폐하거나 축소하려고 하거나, 피해자의 의사에 반하여 합의를 종용하거나 피해자의 인적 정보나 평판 등을 소문내는 행위를 하여서는 안 됨

구성원, 가해자에 의한 2차 피해 행위

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위

2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 종용 내지 강요하는 행위

3. 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)

4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위

5. 정당한 이유 없이 여성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

6. 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위

7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위

8. 그 밖에 이에 준하는 행위

출처:「여성폭력 2차 피해 방지지침 표준안」제8조

11) 2차 피해의 개념은 「여성폭력방지기본법」상 여성폭력 피해자를 대상으로 하고 있으나, 남성이 성희롱·성폭력 피해자인 경우에도 성립됨

37

3단계

심의 및 조치 결정

1

성고충심의위원회 구성

▪ 위원장(학교장의 지명)을 포함하여 7인 이상의 위원으로 구성함

▪ 특정 성별의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과해서는 안 됨

▪ 위원 중 2명 이상 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가로 반드시 위촉해야 함

▪ 간사 1인을 두되, 고충상담원을 간사로 할 수 있음

2

성고충심의위원회 개최 및 심의

▪ 준비 단계

- 사안을 접수한 날로부터 가급적 20일 이내에 사실확인 완료(10일 연장 가능)해야 하며, 사실확인이 완료되면 신속하게 위원회를 개최해야 함

- 성고충심의위원회 위원들에게 심의위원회 개최 예정을 서면으로 통보함

- 신고인·피신고인에게 성고충심의위원회 개최 일시, 심의사항 및 출석하여 진술할 수 있음을 서면으로 안내해야함

- 참석하지 않으면 사전에 서면으로 의견 제출 기회를 부여해야 함

- 출석안내서 등 관련 서류는 비밀누설 및 2차 피해 예방을 위해 ‘ㄱ’, ‘B’ 등 익명처리할 수 있음

- 심의 결과 통보를 위한 당사자 주소 등을 사전에 명확하게 확인해야 함

- 학교장 등 관리자가 가해자일 경우 상급 기관에 보고하고, 시도교육청 지침에 따라 사안 처리함

▪ 개최 단계

- 성고충심의위원회는 비공개로 진행하며, 대면 진행을 원칙으로 함

- 신고인·피신고인의 대기 장소를 분리하고 이동경로를 달리하여 서로 마주치지 않도록 해야 함

- 의사정족수 및 의결정족수 확인이 필요함

- 참석자에게 회의 내용에 대한 비밀누설 금지 의무가 있음을 안내하고 서약서를 작성하도록 함

- 위원들의 제척 사유 및 기피·회피 여부 등을 확인함

- 성고충심의위원회는 회의의 일시, 장소, 출석위원, 심의 및 의결사항 등이 기록된 회의록을 작성·보존하여야 함

유의 사항

▪ 의사정족수 및 의결정족수 확인

- 학교의 성희롱·성폭력 예방지침에 따라 구체적인 방식을 정할 수 있음
(예시) 재직위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

- 회의에 참석한 위원 중 제척사유에 해당하는 위원과 기피 결정을 받은 위원, 회피한 위원은 의사정족수 산정을 위한 출석위원 수에는 산입할 수 있으나, 의결정족수 산정을 위한 출석위원 수에는 산입할 수 없음

38

■ 심의 단계

- 신고한 내용에 대한 심의사항이 누락되지 않도록 주의
 - *‘성희롱·성폭력에 해당하지 않음’으로 결론이 나더라도 피해자 보호 및 재발방지대책 수립 가능
- 심의가 끝나고 서약서를 포함한 모든 자료는 폐회와 동시에 전량 회수

표 2-4 성고충심의위원회 진행 절차(안)	
단계	처리 내용
개회 및 사안보고	■ 개회 알림(*의사정족수 확인) ■ 진행 절차 설명 ■ 주의 사항 전달 - 성고충심의위원회의 역할 및 기능 설명 * 성희롱·성폭력의 해당 여부 및 피해자에 대한 보호조치, 재발방지대책을 심의 * 피신고인에 대한 징계나 인사 조치 권한이 없음을 안내함. 단, 학교장에게 임용권이 있는 일부 교직원에 대해서는 교내 인사위원회 등과 통합·연계하여 심의 가능하며, 피해자 보호조치 차원에서 학교장의 복무권, 업무분장 사항 내에서의 조치는 심의 가능함 - 발언을 하기 위해서는 먼저 동의를 구해야 함을 알림 - 욕설, 폭언, 폭행 등을 할 경우에는 퇴실 조치 됨을 알림 - 위원들의 제척 사유 및 기피·회피 여부를 확인(*의결정족수 확인) - 회의 참석자 전원은 심의위원회에서 알게 된 사항에 대한 비밀유지의무가 있음을 알림 - 해당 사안에 대한 보고 * 사실확인 내용, 신고인 및 피신고인 주장과 현재 상태, 특이사항 등
신고인 사실확인, 의견진술 및 질의응답	■ 사실을 확인하고 신고인의 입장과 요구사항을 말하도록 함 ■ 위원회에서 신고인에게 질문하고 신고인이 답변
피신고인 사실확인, 의견진술 및 질의응답	■ 사실을 확인하고 피신고인의 입장을 말하도록 함 ■ 위원회에서 피신고인에게 질문하고 피신고인이 답변
(필요시) 참고인 진술 청취	■ 위원회에서 필요한 경우 관련분야 전문가나 해당학교 교직원 등을 심의위원회에 출석 요청하여 의견을 청취할 수 있음
심의	■ 성희롱·성폭력 해당 여부 심의 - 2차 피해를 포함하여 심의 - 신고된 행위가 여러 개일 경우 행위별로 성립 여부를 확인 ■ 피해자에 대한 보호조치 심의 ■ 재발방지대책 논의 - 가해자에 대한 재발방지교육 등 학교장의 권한 범위 내에서 조치를 결정할 수 있음

3 신고인 및 피신고인 조치 권고

■ 조치사항(예시)

신고인(피해교직원)	피신고인(가해교직원)
- 심리상담 및 조언 - 치료 및 치료를 위한 요양 - 부서 전환 - 그 밖의 피해자 보호를 위하여 필요한 조치	- 재발방지교육 이수 * 기타 조치 권고사항은 시도교육청 지침에 따름

4 심의 결과 통보

- 성고충심의위원회 결과는 학교장에게 보고
- 학교장은 피해자 및 가해자 측에 서면으로 결정사항을 통보
- 가해자가 다수인 경우 각각 심의 결과를 구분하여 기재하고 통보
- 결과 통보 시 2차 피해 발생 시 추가 조치할 수 있음을 안내
- 상급 기관에서 사건을 처리하였을 경우에는 학교에 공문으로 결정을 통보함

4단계 조치이행

1 심의 결과 이행 및 결과 보고

- 학교장은 심의 결과 및 피해교직원의 상태 및 학교 실정, 사안의 심각성 등을 고려하여 피·가해교직원과의 공간 분리, 부서 전환 등의 후속 조치를 이행함
- 성고충심의위원회 심의 결과 및 조치이행 결과 보고는 시도교육청 지침에 따름

2 심의 결과 불복

- 성고충심의위원회는 재심의는 불가함
- 성고충심의위원회 심의 결과는 행정청의 처분이 아니므로 결정의 취소를 구하는 행정심판, 행정소송은 불가능함
- 피해교직원(신고인)은 조치결과와는 별개로 국가인권위원회에 진정이나 민사소송 제기 등이 가능함

5단계

재발방지대책 수립·제출

1

사안 관리

- 피해자에게 추가적인 피해가 발생하는 경우 행위자에게 신속하고 적극적인 조치를 해야 함
- 학교장은 조치이행 관리 및 감독을 하여 2차 피해가 발생하지 않도록 지속적인 모니터링 실시

2

재발방지대책 수립·보고

근거

「양성평등기본법」 제31조의 2 및 동법 시행령 제20조의2
「성폭력방지법」 제5조의 4 및 동법 시행령 제2조의 3

- 발생 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출*
 - * 피해자의 명시적인 반대여견이 있다고 하더라도, 재발방지대책 보고는 필수임
 - * 재발방지대책의 교육(지원)청 보고는 시도교육청 지침에 따름
- 재발방지대책의 내용

- 사건 처리 경과 및 조치결과에 관한 사항

- 성희롱·성폭력 방지조치 및 성희롱·성폭력 예방교육의 개선 등에 관한 사항

- 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항

- 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

「양성평등기본법 시행령」제20조의2 및 「성폭력방지법 시행령」제2조의3
- 학교장은 필요하다고 인정하는 경우 학교 구성원을 대상으로 한 별도의 성희롱·성폭력 예방교육(재발방지교육), 학교문화 개선을 위한 성희롱·성폭력 실태조사(전수조사), 성희롱 방지 조직문화 진단 등을 실시할 수 있음

3

심의 결과에 따른 재발방지조치 이행

- 성고충심의회 심의에 따른 재발방지조치 이행
- 2차 피해 발생 여부에 대한 사후 모니터링을 하고, 2차 피해 발생 시 추가조치 실시

참 고

피해교직원을 위한 ‘고충심사제도’ 안내

- **고충심사제도의 의의**
 - 성폭력 또는 성희롱 피해를 입은 교직원은 국가공무원법 제76조의2 및 교육공무원법 제49조에 따른 고충의 처리를 요구할 수도 있음
 - * 고충심사위원회는 단위학교의 성고충심의회와는 별개의 독립된 기구임
- **고충심사제도의 개념**

공무원으로서의 권익을 보장하고 적절한 근무환경을 조성하여 주기 위하여 근무조건 또는 인사관리 기타 신상문제에 대하여 법률적인 쟁송의 절차에 의하여서가 아니라 사실상의 절차에 의하여 그 시정과 개선책을 청구하여 줄 것을 임용권자에게 청구할 수 있도록 한 제도

대법원 1987.12.8. 선고 87누657,87누658판결
- **근거 법령**
 - 「국가공무원법」 제76조의2(고충처리)
 - ① 공무원은 인사·조직·처우 등 각종 직무 조건과 그 밖에 신상 문제와 관련한 고충에 대하여 상담을 신청 하거나 심사를 청구할 수 있으며, 누구나 기관 내 성폭력범죄 또는 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 이를 신고할 수 있다. 이 경우 상담 신청이나 심사 청구 또는 신고를 이유로 불이익한 처분이나 대우를 받지 아니한다.
 - ② 고충상담신청, 성폭력 범죄 또는 성희롱 발생 사실의 신고에 대한 처리절차, 고충심사위원회의 구성· 권한·심사절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령 등(공무원고충처리규정)으로 정한다.
 - 「교육공무원법」 제49조(고충처리)
 - ① 교육공무원은 누구나 인사·조직·처우 등 각종 직무조건과 그 밖의 신상문제에 대하여 인사 상담이나 고충의 심사를 청구할 수 있으며, 이를 이유로 불이익한 처분이나 대우를 받지 아니한다.
 - ② 교육공무원 고충심사위원회의 구성·권한·심사절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령(공무원고충처리 규정)으로 정한다.

공무원고충처리규정

제1조(목적) 이 영은 국가공무원법 제76조의2 및 제76조의3, 경찰공무원법 제31조, 소방공무원법 제27조 및 교육공무원법 제49조에 따라 공무원의 고충상담 및 고충심사 등의 처리 절차와 그 밖에 고충 해소를 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(고충처리대상)
①공무원은 누구나 인사·조직·처우 등 직무 조건과 관련된 신상 문제와 「**성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법**」제2조에 따른 **성폭력범죄(이하“성폭력범죄”라 한다)**·「**양성평등기본법**」제3조 제2호에 따른 **성희롱(이하“성희롱”이라 한다)** 및 「공무원행동강령」제13조의3에 따른 부당한 행위 등으로 인한 신상 문제와 관련된 **고충의 처리를 요구할 수 있다.**

제2조의2(고충처리절차)
①고충처리는 고충상담, 고충심사 및 성폭력범죄·성희롱 신고 처리로 구분한다.
②**임용권자 또는 임용제청자(이하“임용권자 등”이라 한다)**와 인사혁신처장은 **고충상담이나 성폭력 범죄·성희롱 신고 처리 과정에서 고충심사가 필요하다고 판단될 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 동의를 받아 고충심사 절차를 시작할 수 있다.**

1. 고충상담: 고충을 제기한 사람(이하“청구인”이라 한다)의 동의

2. 성폭력범죄·성희롱 신고: 피해자의 동의

나 교직원(피해) - 학생(가해) 사건

주관위원회	피해교원, 가해학생	피해직원 / 가해학생
	교권보호위원회	성고충심의위원회 학생생활교육위원회
유의 사항	- 교원이 교육활동 중에 성희롱·성폭력을 입은 경우는 「교원지위법」상 '교육활동 침해행위'에 해당될 수 있으므로 피해교원과 가해학생(교육활동 침해 학생)에 대한 조치 등 사안처리 절차는 「교원지위법」 및 시도교육청 교육활동 보호 관련 지침에 따라 처리함 - 다만, 교육활동 침해행위가 아닌 경우에는 가해학생 조치를 위한 학생 생활교육위원회(선도위원회)와 피해교원의 보호조치를 위한 성고충 심의위원회의 개최가 가능함	

「교원지위법」에 따른 「교육활동 침해행위」의 범위

「교원지위법」제19조 제1항 각호의 행위 중

- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
- 그 밖에 「교육부고시」제2조에서 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위

: 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위

교원(피해)-학생(가해) 사안처리

1단계 상담 및 신고

1 상담 신청, 인지 및 상담

- 성희롱·성폭력에 관한 판단은 사실관계에 대한 조사를 거쳐 교권보호위원회, 성고충심의위원회에서 심의하므로 인지 및 상담단계에서 성희롱, 성폭력 성립 여부를 예단하지 않아야 함
- 피해자에게 해당 기관의 사안처리 절차에 대한 세부적인 설명과 함께 심리적 안정을 위한 지원체계 등 충분한 정보를 제공함
- 학교가 제공할 수 있는 지원의 종류와 범위, 비밀보장에 대한 방침, 사안조사, 심의, 징계 절차, 규정 관련 법령 등 관련 정보를 제공함
- 피해교원이 사안신고서를 제출하기 전에 성고충상담원 또는 교권업무담당자와 상담이 가능함을 안내

- 피해교원에게 교권보호위원회, 성고충심의위원회를 통하여 피해 보호가 가능함을 설명하되, 교육활동 중인 교원에 대한 교육활동 침해행위에 해당하는 경우, 피해교원과 가해학생(교육활동 침해 학생)에 대한 조치가 동시에 가능한 교권보호위원회를 통한 사안처리가 원칙임을 설명함
- 피해교원이 경찰신고를 원하면 관련된 정보를 제공하고 법률지원을 받을 수 있도록 관계기관과 외부 행정기관을 통한 사안 조치방안에 대해서도 안내해 주어야 함
- 성고충상담원은 피해교원이 신고를 거부할 경우에 그 내용을 상담일지에 기록함

유의 사항

아래의 설명은 교육활동 침해행위 처리 절차를 기준으로 제시되었음

2 사안 신고서 접수

- 피해교원은 사안처리를 원하는 경우 신고서(교육활동 침해 사안 신고서, 성희롱·성폭력 사안신고서)를 교권보호 위원회 업무담당자 또는 성고충상담원에게 제출해야 함
- 피해교원에게 중재·합의 등의 의사를 확인할 필요가 있음

3 보호자 통보

- 가해학생(교육활동 침해 학생) 보호자에게 발생 사실 및 신고 접수 사실을 통보함

4 교육(지원)청 보고

- 중대하거나 긴급한 사안은 유선보고를 우선으로 하고 이후 서면으로 보고
 - 사안을 인지한 후 48시간 이내 보고하고 신속한 처리를 위해 노력함
- * 필요시 수사기관 신고 가능(교직원이 피해자인 경우 의무는 아님)

5 성평등가족부 통보

근거 「성폭력방지법」 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3

- 피해교원의 명시적 반대 의사가 없는 한, 지체 없이 발생 사실을 성평등가족부장관에게 통보해야 함

6 초기 대응

분리 조치

- 피해교원의 심리적 안정과 2차 피해를 예방하기 위해서 피해교원, 가해학생(교육활동 침해 학생)을 분리하여 보호하도록 함. 공간이나 동선 분리 등의 물리적인 분리 조치가 필요함
- * 교권보호위원회 개최 전, 교육활동 침해 학생에 대해 출석정지 조치할 수 없음
- 피해교원, 가해학생(교육활동 침해 학생), 목격자를 대면시키지 않도록 함

피해교원 안전조치

- 피해교원이 심리적 안정을 유지할 수 있도록 즉각적인 조치를 취함
- 응급처치나 심리 상담 연계 등의 보호 조치가 즉각적으로 이루어질 수 있도록 함

2단계

사실확인

1

사실확인

- 교권보호위원회가 개최된다면 사실확인은 교권보호위원회 사안처리 절차에 따름
- 다만, 사실확인의 전문성 및 효율성을 확보하기 위하여 성고충상담원이 피해교원뿐만 아니라 가해학생(교육활동 침해 학생)에 대한 사실확인 시 동석하여 진행할 수 있음

2

증거확보

- 필요시 사안 발생 현장을 확인하고 증거(메일, 채팅 게시판, SNS, 사진, 녹음파일, CCTV 영상 등)을 수집

3단계

심의 및 조치 결정

1

교권보호위원회 심의

- 「교원지위법」 및 시도교육청 교육활동 보호 관련 지침에 따라 진행함

[참고] 교권보호위원회 심의사항

- 교육활동 침해 기준 마련 및 예방대책 수립

- 교육활동 침해학생에 대한 조치

- 교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치

- 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정

- 그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여 지역교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

「교원지위법」제18조 제2항

참 고

성고충심의위원회와 학생생활교육위원회로 처리하는 경우

- 교육활동 침해행위가 아닌 경우에는 피해교원의 보호조치를 위한 성고충심의위원회와 가해학생 조치를 위한 학생생활교육위원회(선도위원회)의 개최가 가능함

구분	피해교원 (성고충심의위원회)	가해학생 (학생생활교육위원회, 「초·중등교육법 시행령」 제31조)
조치 사항	1. 심리상담 및 조언 2. 치료 및 치료를 위한 요양 3. 부서 전한 4. 그 밖의 피해자 보호를 위하여 필요한 조치	1. 학교 내의 봉사 2. 사회봉사 3. 특별교육 이수 4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지 5. 퇴학처분(고등학생)

4단계

조치이행

1

조치이행 및 결과 보고

- 교권보호위원회 개최 시 교권보호위원회 사안 처리 절차에 따름
- 성고충심의위원회 심의 결과 및 조치이행 결과 보고는 시도교육청 지침에 따름

2

조치결과 불복

- 교권보호위원회 심의 결과,

피해교원
 - 교육활동 침해행위가 아니라는 결정에 대하여, 행정심판 또는 행정소송 제기 가능

가해학생
 - 행정심판, 행정소송 청구 가능
- 피해교원은 조치결과와는 별개로 국가인권위원회에 진정이나 민사소송 제기 등이 가능하며, 당사자 간 합의로 학교 내 사안처리 절차를 거치지 않은 경우에도 마찬가지임

5단계

재발방지대책 수립·제출

1

사안 관리

- 피해교원에게 추가적인 피해가 발생하는 경우 행위자에게 신속하고 적극적인 조치를 해야 함
- 학교장은 조치이행 관리 및 감독을 하여 2차 피해가 발생하지 않도록 지속적인 모니터링 실시

2

재발방지대책 수립·보고

근거 「성폭력방지법」 제5조의 4 및 동법 시행령 제2조의 3

- 발생 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출*
 - * 피해자의 명시적인 반대여건이 있다고 하더라도, 재발방지대책 보고는 필수임
 - * 재발방지대책의 교육(지원)청 보고는 시도교육청 지침에 따름
- 재발방지대책의 내용

- 사건 처리 경과 및 조치결과에 관한 사항

- 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육의 개선 등에 관한 사항

- 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항

- 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

「성폭력방지법 시행령」제2조의3

- 학교장은 필요하다고 인정하는 경우 학교 구성원을 대상으로 한 별도의 성희롱·성폭력 예방교육(재발방지교육), 학교문화 개선을 위한 성희롱·성폭력 실태조사(전수조사), 성희롱 방지 조직문화 진단 등을 실시할 수 있음
- 2차 피해 발생 여부에 대한 사후 모니터링을 하고, 2차 피해 발생 시 추가조치를 실시함

직원(피해)-학생(가해) 사안처리

1단계 상담 및 신고

1 상담 신청, 인지 및 상담

- 피해직원은 전화, 통신, 서면 또는 방문을 통해 교내 성고충상담창구에 상담을 신청함
- 피해직원이 교내 성고충상담창구 이용을 원하지 않는 경우 교육(지원)청에 직접 상담·신고 가능하며 외부 성폭력 상담 전문기관을 이용할 수 있음

2 사안 신고서 접수

- 피해직원은 사안처리를 위해서 신고서(성희롱·성폭력 사안신고서)를 성고충상담원에게 제출해야 하며, 접수 이전의 사안 관련 면담 기록은 신고 절차를 대체할 수 없음
- 피해직원이 문서를 작성하기 어려울 때는 상담원 참관하에 구술로 신고 접수할 수 있음

3 보고 및 통보

- **교육(지원)청 보고**
 - 교육(지원)청에 사안발생 보고 (*시도교육청 지침에 따름)
- **성평등가족부 통보**

근거 「성폭력방지법」제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3

 - 피해직원의 명시적 반대 의사가 없는 한, 지체없이 발생사실을 성평등가족부장관에게 통보해야 함

4 초기 대응

- **분리 조치**
 - 피해직원의 심리적 안정과 2차 피해를 예방하기 위해서 피해직원과 가해학생을 분리함
 - 공간이나 동선 분리 등의 물리적인 분리 조치가 필요함
- **피해직원 안전조치**
 - 피해직원이 심리적 안정을 유지할 수 있도록 즉각적인 조치를 취함
 - 응급처치나 심리 상담 연계 등의 보호 조치가 즉각적으로 이루어질 수 있도록 함

2단계 사실확인

1 사실확인

- 피해자가 직원인 성희롱·성폭력 사안은 성고충상담원이 사실확인을 진행함
- 가해학생은 학생생활교육위원회 업무담당자가 조사하되 다만, 사실확인의 전문성 및 효율성을 확보하기 위하여 성고충상담원에게 협조 요청할 수 있음
- 학교장은 학교 여건에 따라 조사위원회를 구성할 수 있고, 이때 외부 전문가를 위원으로 포함할 수 있음. 성희롱·성폭력 사안처리지원단을 활용할 수 있으며 세부사항은 시도교육청 지침에 따름
- 사실확인은 진술 및 서면 등의 다양한 방법을 통해 이루어질 수 있으며, 사안 발생 현장 확인 및 관련 증거(이메일, 채팅 게시판, SNS, 사진, 녹음파일 등)을 수집할 수 있음

2 사실확인 결과 보고

- 성고충상담원 및 학생생활교육위원회 업무담당자는 사실확인 종료 후 사실확인 결과보고서를 작성하여 사건 결과를 학교장에게 보고함

3단계 심의 및 조치 결정

1 성고충심의위원회 및 학생생활교육위원회 심의

구분	피해직원 (성고충심의위원회)	가해학생 (학생생활교육위원회, 「초·중등교육법 시행령」 제31조)
조치 사항	1. 심리상담 및 조언 2. 치료 및 치료를 위한 요양 3. 부서 전환 4. 그 밖의 피해자 보호를 위하여 필요한 조치	1. 학교 내의 봉사 2. 사회봉사 3. 특별교육 이수 4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지 5. 퇴학처분(고등학생)

- 성고충심의위원회 구성 및 운영에 대한 자세한 사항은 19~21p 참조

2 심의 결과 통보

- 피해직원과 가해학생 보호자에게 서면으로 심의 결과 통보
- 조치결과 및 권고사항 등을 기재해야 함

4단계

조치이행

1

조치이행 및 결과 보고

- 학교장은 피해직원의 상태 및 학교 실정, 사안의 심각성 등을 고려하여 피해직원과 가해학생과의 공간 분리, 부서 전환 등의 후속 조치를 마련할 필요가 있음
- 성고충심의위원회 심의 결과 및 조치이행 결과 보고는 시도교육청 지침에 따름

2

조치결과 불복

- **피해직원**
 - 성고충심의위원회는 재심의는 불가함
 - 성고충심의위원회 심의 결과는 행정청의 처분이 아니므로 결정의 취소를 구하는 행정심판, 행정소송은 불가능함
 - 피해직원은 조치결과와는 별개로 국가인권위원회에 진정이나 민사소송 제기 등이 가능함
- **가해학생**
 - **(퇴학)** 시·도학생징계조정위원회 재심(사립학교 포함), 행정심판 및 행정소송(사립학교는 민사소송)
 - **(그외 조치)** 행정심판, 행정소송(사립학교는 민사소송)

5단계

재발방지대책 수립·제출

1

사안 관리

- 피해직원에게 추가적인 피해가 발생하는 경우 행위자에게 신속하고 적극적인 조치를 해야 함
- 학교장은 조치이행 관리 및 감독을 하여 2차 피해가 발생하지 않도록 지속적인 모니터링 실시

2

재발방지대책 수립·보고

근거 「성폭력방지법」 제5조의 4 및 동법 시행령 제2조의 3

▪ 발생 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출*

* 피해자의 명시적인 반대 의견이 있다고 하더라도, 재발방지대책 보고는 필수임

* 재발방지대책의 교육(지원)청 보고는 시도교육청 지침에 따름

▪ 재발방지대책의 내용

- 사건 처리 경과 및 조치결과에 관한 사항

- 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육 개선 등에 관한 사항

- 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항

- 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

「성폭력방지법」 시행령 제2조의3

▪ 학교장은 필요하다고 인정하는 경우 학교 구성원을 대상으로 한 특별 성희롱·성폭력 예방교육(재발방지교육), 학교문화 개선을 위한 성희롱·성폭력 실태조사(전수조사), 성희롱 방지 조직문화 진단 등을 실시할 수 있음

▪ 2차 피해 발생 여부에 대한 사후 모니터링을 하고, 2차 피해 발생 시 추가조치를 실시함

2

학생이 피해자인 경우

가

학생(피해) - 교직원(가해) 사안

주관위원회

피해학생

학교폭력대책심의위원회

가해교직원

학교 | 성고충심의위원회
교육(지원)청 | 감사·인사 부서

유의 사항

- 학생이 피해자인 성희롱·성폭력 사안은 학교폭력에 해당하므로 「학교폭력 예방법」 및 동법 시행령, 학교폭력 사안처리 가이드북(교육부, 2025)의 기본절차 및 구체적인 안내를 따라야 함

- 성고충심의위원회에서는 성희롱·성폭력 해당 여부, 재발 방지, 2차 피해 방지에 관한 사항을 심의하며, 가해교직원 처분을 위한 조사, 감사 등은 인사권, 감사권, 징계권이 있는 관할 교육(지원)청이 수행함. 이에 대한 세부 사항은 시도교육청 지침에 따름

* 단, 학교장에게 임용권이 있는 일부 교직원에 대해서는 자체적으로 조사부터 처분까지 가능함

1단계

상담 및 신고

1

상담 신청, 인지 및 상담

- 피해학생의 상담이나 제3자의 신고, 학교에서 인지한 경우 사안 처리 가능
- 성고충상담원은 피해자의 입장에서 적극적으로 경청하되, 성희롱·성폭력 여부를 판단하거나 개인적인 의견을 표명하지 않도록 주의함
- 2차 피해 예방을 위해 상담 사실과 내용이 주위에 알려지지 않도록 유의함

2

사안 신고서 접수

- 학생이 피해자인 성희롱·성폭력 사안은 학교폭력 사안에 해당하므로 교내 학교폭력 전담기구에서 피해학생에 대한 사실확인 및 분리조치 등을 하여야 하고, 이를 피해학생 및 보호자에게 안내함
- 재발방지대책 수립 등을 위하여 성고충심의위원회가 개최될 수 있으므로 성고충상담원은 학교폭력 전담기구와 내부적으로 협력하고 소통하여야 함

49

50

3 신고 및 통보

■ 교육(지원)청 보고

- 학교폭력 전담기구는 48시간 이내에 교육(지원)청에 사안발생 보고 (*시도교육청 지침에 따름)
* 긴급하거나 중대 사안일 경우 우선으로 보고 후 서면 보고

■ 성범죄 및 아동학대범죄의 수사기관 신고

- 성범죄 사안은 수사기관*에 즉시 신고
* 경찰청(112) 또는 학교폭력 상담 및 신고센터(117)나 관할 경찰서에 수사의뢰 공문 발송
* 아동학대범죄 사안은 지방자치단체 또는 수사기관에 즉시 신고
- 필요시 여성긴급전화(1366), 거주 지역 해바라기센터, 성폭력전문병원과 연계

유의 사항

■ 신고의무 및 과태료

- 피해학생 및 보호자가 신고를 원하지 않더라도, 학교장 및 교사는 「청소년성보호법」 제34조 제2항 및 「아동학대처벌법」 제10조 제2항에 따라 신고 의무가 있음.
- 아동·청소년 대상 성범죄 발생 사실을 알고도 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 경우, 「청소년성보호법」에 따라 300만원 이하의 과태료가 부과됨. 또한 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있음에도 정당한 사유 없이 신고를 하지 않는 경우, 「아동학대처벌법」에 따라 1천만원 이하의 과태료가 부과됨
- 피해학생 및 보호자가 먼저 신고를 했더라도 법률상 신고의 의무가 있음. 다만, 수사가 진행 중인 경우는 제외 가능

■ 성평등가족부 통보

근거

「양성평등기본법」 제31조의2 및 동법 시행령 제20조의2
「성폭력방지법」 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3

- 피해학생의 명시적 반대 의사가 없는 한, 성희롱·성폭력 발생사실을 지체없이 성평등가족부장관에게 통보해야 함

4 초기 대응

■ 피해학생과 가해교직원 분리 조치

근거

「학교폭력예방법」 제16조제1항

- 피해학생의 반대 의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 지체없이 가해교직원과 피해학생을 분리함
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 시행령 제17조의2(가해자와 피해학생 분리 조치의 예외) 법 16조 제1항 각 호외의 부분 단서에서 “피해학생의 반대 의사 등 대통령령으로 정하는 특별한 사정”이란 다음 각 호의 경우를 말한다.
 1. 피해학생이 반대의사를 표명하는 경우
 2. 가해자 또는 피해학생이 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 교육활동 중이 아닌 경우
 3. 법 제13조의2제1항 각 호에 모두 해당하는 경미한 학교폭력에 해당하는 경우
 4. 법 제17조제5항 전단 및 같은조 제6항 전단에 따른 조치로 이미 가해자와 피해학생이 분리된 경우

- 피해학생이 긴급보호를 요청하는 경우에는 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언, 일시보호 및 그 밖에 피해 학생의 보호를 위하여 필요한 조치를 할 수 있음
- 위외 경우 학교의 장은 학교폭력대책심의위원회에 즉시 보고하여야 함
- 가해교직원의 분리

[분리의예시]

수업 배제, 업무배제 또는 변경, (임시)담임교체, 재택근무, 근무 장소 변경, 동선 분리 등 권장, 연가 등의 승인 등

■ 피해학생 응급조치 및 보호조치

- 필요시 응급조치를 실시하며 신속히 병원 이송, 보건실 방문 시 치료기록 보관
- 교내 상담실, 위(Wee)센터, 해바라기센터, 성폭력상담소 등을 통해 상담 지원
- 사안 발생 현장에 CCTV가 있을 경우 CCTV 영상 확보
- 사안 발생 현장이 교내일 경우, 증거 물품 보관, 현장 보존하여 수사기관 의뢰

■ 2차 피해 방지

- 가해교직원을 포함하여 목격자 등 관련된 학교 구성원에게 사안 관련 철저한 비밀 유지를 강조하고 비밀누설 금지 의무 위반 시 제재 가능성 고지
- 가해교직원이 자신의 방어권 보장을 위하여 자료 제출이나 추가 조사 요청 등을 할 수 있으나, 피해 학생의 신원이나 사건내용을 유포하는 행위 등 2차 피해를 유발할 경우 가중조치될 수 있음을 고지

2단계

사실확인

1 사실확인 및 결과 보고

- 피해학생에 대한 사실확인 등은 원칙적으로 학교폭력 전담기구 및 학교폭력전담조사관이 시행 (* 세부사항은 시도교육청 지침에 따름)
- 가해교직원에 대한 사실확인 등 관련 내용은 35~36p 참조

2 학교폭력대책심의위원회 및 성고충심의위원회 개최 요청

- 피해자가 학생이고 가해자가 교직원인 성희롱·성폭력 사건에 대해서는 피해학생 보호를 위한 학교폭력대책 심의위원회를 개최함
- 다만, 피해학생과 그 보호자가 피해학생 보호조치를 원하지 않을 경우, 학교장은 학교폭력대책심의위원회를 요청하지 않을 수 있음
* 피해학생과 그 보호자로부터 학교폭력대책심의위원회 미개최 동의를 받아 교육지원청에 보고
- 피해학생이 학교폭력대책심의위원회 개최를 원하지 않더라도, 성고충심의위원회는 개최하는 것이 원칙임. 다만, 피해학생 및 보호자 모두가 성고충심의위원회 미개최 동의서 제출 시 미개최 가능

3단계

심의 및 조치 결정

1

학교폭력대책심의위원회 및 성고충심의위원회 심의

- 학교폭력대책심의위원회 운영에 대한 사항은 학교폭력 사건처리 절차 및 시도교육청 지침에 따름
- 성고충심의위원회 구성 및 운영에 대한 자세한 사항은 19~21p 참조

2

학교폭력예방방법상 피해학생 보호조치 내용

구분	피해학생 (학교폭력대책심의위원회, 「학교폭력예방법」 제16조)
조치 사항	1. 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언 2. 일시보호 3. 치료 및 치료를 위한 요양 4. 학급교체 5. 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치 * 학교의 장은 학생의 교육환경을 바꾸어 줄 필요가 있다고 인정하는 경우, 다른 학교로 전학을 추천할 수 있다. 단, 초등학교의 경우 보호자 1인의 동의를 얻어야 하며 (초·중등교육법 시행령 제21조제6항, 시행령 제73조제6항, 시행령 제89조제5항), 해당 시·도교육청 및 교육지원청별 전·편입학 업무시행지침에 따름 * (그외 관계법령) 성폭력방지법 제7조제1항

4단계

조치이행

1

조치이행 및 결과 보고

- 성고충심의위원회 심의 결과 보고는 시도교육청 지침에 따름
- 학교장은 학교폭력 피해학생 보호조치를 이행한 후에는 교육(지원)청에 그 결과를 보고함

2

조치결과 불복

- 성고충심의위원회는 재심의는 불가함
- 성고충심의위원회 심의 결과는 행정청의 처분이 아니므로 결정의 취소를 구하는 행정심판, 행정소송은 불가능함
- 피해학생은 조치결과와는 별개로 국가인권위원회에 진정이나 민사소송 제기 등이 가능함
- 「학교폭력예방법」상 피해학생 보호조치에 대해서는 행정심판 또는 행정소송 가능함

5단계

재발방지대책 수립·제출

1

사안 관리

- 피해학생에게 추가적인 피해가 발생하는 경우 행위자에게 신속하고 적극적인 조치를 해야 함
- 학교장은 조치이행 관리 및 감독을 하여 2차 피해가 발생하지 않도록 지속적인 모니터링 실시

2

재발방지대책 수립·보고

근거	「양성평등기본법」 제31조의 2 및 동법 시행령 제20조의2 「성폭력방지법」 제5조의 4 및 동법 시행령 제2조의 3
발생 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출*	* 피해자의 명시적인 반대조건이 있다고 하더라도, 재발방지대책 보고는 필수임 * 재발방지대책의 교육(지원)청 보고는 시도교육청 지침에 따름
재발방지대책의 내용	- 사건 처리 경과 및 조치결과에 관한 사항 - 성희롱·성폭력 방지조치 및 성희롱·성폭력 예방교육의 개선 등에 관한 사항 - 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항 - 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항 「양성평등기본법 시행령」제20조의2 및 「성폭력방지법 시행령」제2조의3
학교장은 필요하다고 인정하는 경우 학교 구성원을 대상으로 한 별도의 성희롱·성폭력 예방교육(재발방지교육), 학교문화 개선을 위한 성희롱·성폭력 실태조사(전수조사), 성희롱 방지 조직문화 진단 등을 실시할 수 있음	
2차 피해 발생 여부에 대한 사후 모니터링을 하고, 2차 피해 발생 시 추가조치를 실시함	

참 고

성희롱·성폭력 실태조사(전수조사) 설문 시 고려사항

- 학교 문화 개선 및 성희롱 방지를 위한 전수조사
 - 학교 전체 구성원을 상대로 학교 문화 개선 및 성희롱 방지를 위한 전수 조사 실시
 - 학교 문화 개선을 위한 전수조사는 사건처리절차 종료 이후에 학교 문화 개선 등을 위하여 이후 개선점을 도출하기 위한 것이므로 익명으로 조직문화 전반에 대해서 설문 실시
 - 학교 내 조직문화의 실태를 살펴보고 추후 변화를 위한 참고자료로 활용함
 - 전수조사 실시 방법은 학교장의 판단에 근거하여 자체적으로 설문조사를 실시하거나, 컨설팅 전문기관 등과 협조하여 조사를 진행할 수도 있음
- 사실확인을 위한 전수조사
 - 피·가해자 특징이 어려운 경우, 추가 피·가해 개연성이 인정되는 경우, 기타 학교장의 판단에 따라서 필요한 경우에 전수조사 실시
 - 다수를 대상으로 실시하는 것이므로 전수조사로 인해 오히려 소문 유포 등 2차 피해가 발생하지 않도록 문항 구성에 유의해야 함
 - 자유롭게 조사에 응할 수 있도록 익명 응답을 허용하되, 기명으로 응답하여야만 실제 조사로 이어지고 신속하게 처리될 수 있음을 설문 도입부에 명시
 - 추가로 면담을 원하는 학교 구성원에게 개인정보 제공에 대한 동의를 받거나, 온라인 신고센터 홈페이지 등을 안내하여 다양한 응답 기회 제공
 - 전수조사 실시 방법은 학교장의 판단에 근거하여 자체적으로 설문조사를 실시하거나, 교육(지원)청·수사 기관·전문기관 등과 협조하여 진행

나 학생(피해) - 학생(가해) 사안

주관위원회

피·가해학생

학교폭력대책심의위원회

유의 사항

- 학생이 피해자인 성희롱·성폭력 사안은 학교폭력에 해당하므로 「학교폭력 예방법」 및 동법 시행령, 학교폭력 사안처리 가이드북(교육부, 2025)의 기본절차 및 구체적인 안내를 따라야 함
- 학교폭력 사안처리 절차에 없는 「성폭력방지법」상의 발생 보고, 재발 방지대책 마련 등은 본 안내서에 따름

1 인지 및 상담

- 피해학생의 상담이나 제3자의 신고, 학교에서 인지한 경우 사안 처리 가능

2 신고 접수

- 「학교폭력예방법」에 따른 신고의무, 보고의무, 신고자·고발자 비밀누설 금지 의무 유의
- 아동·청소년 대상의 성범죄 사안은 수사기관에 즉시 신고
- 학교 내 신고, 학교 외 112 경찰청, 117 학교폭력 신고 등
- 학생이 피·가해인 성희롱·성폭력 사안은 학교폭력에 해당하므로 교내 학교폭력 전담기구에서 사실확인 및 분리 조치 등을 하여야 함

3 성평등가족부 통보

근거

「성폭력방지법」 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3

- 피해학생 및 보호자의 명시적 반대 의사가 없는 한, 성폭력 발생사실을 지체없이 성평등가족부장관에게 통보해야 함

4 재발방지대책 수립·제출

근거

「성폭력방지법」 제5조의 4 및 동법 시행령 제2조의 3

- 발생 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출*
 - * 피해자의 명시적인 반대의견이 있다고 하더라도, 재발방지대책 보고는 필수임
 - * 재발방지대책의 교육(지원)청 보고는 시도교육청 지침에 따름
- 재발방지대책의 내용
 - 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항
 - 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육 개선 등에 관한 사항
 - 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항
 - 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

「성폭력방지법 시행령」 제2조의3

- 학교장은 필요하다고 인정하는 경우 학교 구성원을 대상으로 한 별도의 성희롱·성폭력 예방교육(재발방지교육), 학교문화 개선을 위한 성희롱·성폭력 실태조사(전수조사), 성희롱 방지 조직문화 진단 등을 실시할 수 있음
- 2차 피해 발생 여부에 대한 사후 모니터링을 하고, 2차 피해 발생 시 추가조치를 실시함

Chapter

III

성희롱·성폭력 피해 지원

- 01 성희롱·성폭력 피해와 영향
- 02 성희롱·성폭력 피해 지원

01 성희롱·성폭력 피해와 영향

1 성희롱·성폭력 피해와 영향¹²⁾

- 성폭력 사건 및 범죄 발생 추이에 따르면, 성폭력을 경험하는 연령이 점차 낮아지고 있으며, 교제폭력, 스토킹 등 신종 범죄 피해가 증가하고 있음
- 성희롱·성폭력 피해에 대한 정확한 이해를 통해 피해 당사자뿐 아니라 보호자에게 신속한 안내 및 효과적인 개입이 필요함. 사건 발생 시에는 피해자에 대한 보호와 지원이 중요함
- 성희롱·성폭력 발생 시 관련 정보가 부족한 실정이며, 어떻게 도움을 청하고 대응해야 하는지 몰라 혼란스러운 상황에 놓이게 되는 경우가 많음. 또한 연령, 가해자와의 관계, 피해 정도 등에 따라 차이는 있지만 피해자들은 공포와 불안, 우울, 분노, 죄의식, 불편감, 불쾌감, 성적혐오감 등의 후유증으로 시달리며 정신질환으로 발전하거나 장기적인 어려움에 놓이기도 함
- 성희롱·성폭력 피해 후유증

신체적 피해	심리·정서적 피해	대인관계 어려움
- 신체적 손상, 생식기 손상 및 출혈, 임신, 성병 감염 등 신체적 어려움 - 성적 억압 (자신을 돌보지 않는)과도한 성행위 또는 위험한 성행동 노출	- 우울, 자기혐오, 불안, 공포, 무력감 등 정서장애 - 자기 비난, 죄책감 - 자살 사고 및 시도 - 분노 및 적개심 - 장기적 후유증(성적 기능상의 문제, 신체적 문제, 사회적 어려움, 우울증, 외상 후 스트레스 장애 등)	- 고립, 소외감 - 낙인 - 타인에 대한 신뢰감 형성의 어려움 - 이성 관계와 부모 관계에 대한 어려움 - 애착 형성의 어려움(불안정) - 사회에 대한 불신
- 2차 피해: 피해자에 대한 유무형의 피해를 야기시키는 것으로 피해자에 대한 비난, 소문의 생성 및 전파하는 것을 포함		

- 성희롱·성폭력 피해 후유증에 영향을 미치는 요인

회복을 저해하는 요인(*피해 악화 요인)	회복을 돕는 요인(*피해 완화 요인)
- 피해 정도가 심각할수록 - 오랜 기간에 걸친 피해일수록 - 신체 폭력이 병행되어 발생한 경우 - 가족 내에서의 피해인 경우 - 피해 경험을 노출하지 않거나 도움을 못 받은 경우 - 가족관계가 우호적이지 않은 경우	- 자아존중감이나 회복탄력성, 내적 통제감이 높을 경우 - 외부 비난 요소가 적은 경우 - 사회적, 정서적 지지와 유대감이 형성되고 긍정적인 경우 - 주변에 도움(지지)을 받기 쉬운 경우 - 가족관계가 우호적인 경우

¹²⁾ 출처: 성폭력 피해 청소년 상담개입 프로그램 개발(한국청소년상담복지개발원, 2019)

02 성희롱·성폭력 피해 지원

피해자를 대상으로 필요한 도움을 지원하거나 외부 기관 연계를 통해 심리상담 및 치료, 의료지원, 법률지원, 통합지원, 학습 및 진로 지원 등 다양한 지원과 적용에 대한 내용들을 제시하였으나, 피해 지원을 위한 구성 및 적용은 피해자의 상황이나 욕구, 각 지역 및 기관별 상황에 따라 다르게 지원될 수 있음

1 피해자와의 대화

- 피해자와의 대화 시 대상자의 현재 상태, 피해 유형 및 피해 정도, 특수성, 지원 기간 등을 고려하여 맞춤형으로 다양한 지원을 진행하는 것이 필요함
- 피해자는 개인 노출에 대한 두려움과 비밀보장에 대해 민감할 수 있으므로 대화를 진행하기 위해서는 신뢰감 형성이 중요함

- 피해자의 심리적·신체적 안전 확인 및 보호 등을 위한 목적으로 대화를 진행함
- 피해로 인한 고통에 대하여 충분한 공감과 신뢰를 바탕으로 대화를 진행하고, 신고하고 도움을 요청한 피해자의 용기에 충분한 지지를 보내야 함
- 사건 발생 시 극심한 혼란을 겪고 있는 피해자가 정서적 안정을 찾을 수 있도록 보살피고, 평상시 태도 등을 근거로 피해자를 비난하는 등의 행위는 주의하여야 함
- 피해자에게 원인이 있거나 탓을 하는 등 사건과 무관하거나 불필요한 발언을 하지 않고, 가해자를 대변하거나 두둔하는 발언을 하지 않도록 주의하여야 함
- 사건의 개입과 해결을 위해 피해자의 특성(피해 유형, 현재 상태)에 대해 충분히 탐색하고 함께 해결 방안을 모색해야 함
- 피해 후 고통 정도 및 지속 정도는 개인에 따라 다르게 나타날 수 있음. 겉으로 보이는 것이 전부가 아닐 수 있음을 인지하고 지속적 관찰과 관심으로 충분한 회복지원을 도와야 함
- 피해자가 신체적 질병이나 고통을 호소할 때 전문의료기관이나 성폭력상담소에 연락하는 등 피해자에 대한 지원 제도들을 안내함
- 사건에 대한 비밀유지 및 대상자의 심리적, 신체적 안정을 위하여 독립된 진술 공간의 보장이나 피해사실이 누설되지 않도록 유의하여야 함
- 면담 시 피해사실이 떠올리도록 증용하거나 사건과 관련한 질문을 반복하지 말고 피해자의 의사를 존중하며 증거물 확보 등을 진행하여야 함
- 피해자가 불안정한 상태일 수 있으므로, 업무담당자는 언어적, 비언어적 태도에 유의해야 함
- 피해 정도와 사안에 대한 민감한 내용, 전문적 상담은 전문기관에 연계하여 진행하는 것이 바람직함

2 피해 지원

가 사안 인지 및 상담 시 지원

▪ 개인정보 및 상담 내용 보호

주요 내용	- 업무담당자는 피해자 정보 및 성사안과 관련한 모든 사실을 비밀유지 함 - 상담소·보호시설은 상담에 관한 개인정보를 보호해야 하고, 개인정보보호법에 따라 피해자의 개인 정보를 목적 외에 수집 또는 제공할 수 없음
관련 법령	- 「양성평등기본법」 제31조의2제5항 [2025. 10. 23. 시행] - 「성폭력방지법」 제5조의4제3항 [2025. 10. 23. 시행] - 「성폭력처벌법」 제24조 - 「성폭력방지법」 제30조 - 「청소년성보호법」 제31조 - 「개인정보보호법」

참 고	상담소·보호시설의 상담자료 보관 기간
- 성폭력 상담일지는 10년 이상 보관 후 폐기조치 하되, 13세 미만 아동·청소년 및 장애인 대상 강간, 강제추행죄, 준강제추행죄, 전 연령 대상 강간 살인죄 등에는 공소시효가 적용되지 않으므로 상담 관련 자료 폐기에 신중하여야 함. 단, 피해자 본인의 요청이 있을 경우는 피해자로부터 확인서를 받아 폐기 가능 - 상담소·보호시설이 폐쇄될 경우 특별자치시장·특별자치도지사·시·군·구청장은 폐쇄되는 상담서류 일체를 당해 특별자치시·특별자치도·시·군·구로 이송토록 조치하고 5년 동안 보관 후 폐기 조치	

나 신고 접수 시 지원

▪ 피해자의 2차 피해 예방

주요 내용	- 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 폭력 사건 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해 예방 - 집단따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해 (정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함) - 피해자 신원이나 사건 내용을 유포하는 경우 2차 가해로 추가 징계, 처분을 받을 수 있음
관련 법령	- 여성폭력방지기본법 제3조, 제18조 - 교육부 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 제3조, 제4조 - 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제8조 - 범죄피해자 보호규칙 제12조

▪ 피해자 보호 및 범죄피해자 안전조치(신변보호) 신청

주요 내용	학교	- 학교의 장은 사안을 인지한 경우 피해자와 가해자를 분리하는 등 피해자 보호를 위해 적절한 조치를 하여야 함
	경찰	- 가해자의 협박·위협이 염려되거나 피해가 있었던 경우 수사기관·법원에 신변 안전 조치 신청 가능 - 반복적으로 생명 또는 신체에 대한 위해를 입었거나 입을 구체적인 우려가 있는 사람도 해당 - 일시적인 신변경호나 피해자 주거지에 대한 맞춤형 순찰 등 지원 - 범죄 신고 등과 관련하여 보복당할 우려가 있는 범죄피해자, 신고자, 목격자, 참고인 및 그 친족들도 신변보호조치 신청 가능
신청	경찰 검찰	- 각 경찰서 피해자 전담 경찰관 - 검찰청 피해자 지원실(T.1577-2584)
관련 법령	- 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제12조 - 특정강력범죄 처벌에 관한 특례법 제2조, 제7조 - 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제22조 - 피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 제28조, 제29조 - 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제55조의 2 - 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조, 제16조의2, 제17조	

■ 인터넷 피해 구제제도 (방송미디어통신심의위원회)

대상	- 인터넷 등 정보통신망을 통한 명예훼손, 모욕, 초상권 침해 등 타인의 권리를 침해하는 악성 게시물, 댓글 등으로 인한 권리침해 피해자
주요 내용	- (명예훼손 분쟁조정) 정보통신망을 통하여 유통되는 정보 중 타인의 권리를 침해하는 정보와 관련된 분쟁의 조정 - (이용자 정보제공청구) 정보통신망을 통하여 유통되는 정보 중 타인의 권리를 침해하는 정보를 게시한 자에 대해 민·형사상의 소를 제기하기 위하여 정보통신서비스 제공자가 보유한 이용자 정보의 청구 - (권리침해정보 심의) 정보통신망을 통하여 유통되는 정보 중 명예훼손, 모욕 또는 초상권 침해 등 타인의 권리(인격권)를 침해하는 정보에 대한 심의 및 시정 요구 ※ 성(性)관련 불법 촬영 정보 및 성(性)관련 초상권 침해 정보는 디지털성범죄심의회지원단에서 전담 처리 - 권리침해 상시 상담 접수
신청	- 국번 없이 1377, 홈페이지(http://remedy.kocsc.or.kr) 상담
관련 법령	- 전기통신사업법 제22조의5, 동법 시행령 제30조의 5

다 성폭력 피해자 대상 수사 과정의 지원

■ 국선변호인 무료 지원 제도

주요 내용	- 피해자가 수사기관 조사과정에 함께 출석, 공판절차 참여하여 의견진술 등 지정받은 사건의 수사과 재판에 이르는 전 과정에 전문적인 법률지원
신청	- 경찰서, 검찰청 등 수사기관에 피해 사실 신고·조사 과정에서 피해 당사자 및 보호자가 구두 또는 서면으로 피해자 국선변호인 지원 신청 - 변호사 선임 과정에서 피해자가 변호사를 지정 및 선임 불가
관련 문의	- 검찰청 피해자지원실(T.1577-2584) - 한국성폭력위기센터(T.02-883-9284, 서울시) http://crisis-center.or.kr - 대한법률구조공단(T.132)
관련 법령	- 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제27조 - 아동·청소년 성보호에 관한 법률 제30조 - 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제19조 - 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제16조

■ 신뢰관계자 동석 제도

대상	- 13세 미만장애인의 경우, 신뢰관계인 동석이 법률상 의무 참석 - (19세 미만·장애인) 피해자 등이 신뢰관계인 동석을 거부해도 이후 재판 단계에서의 효과 등을 적극 검토하여 수사기관과 신중한 협의에 따름		
주요 내용	- 수사기관·법정 증언 과정에서 피해자의 불안과 긴장으로부터 원활한 의사 소통·진술을 할 수 있도록 신뢰관계인이 함께 동석하는 제도 - 단, 사안의 가해자로 가족, 친족이 추정 또는 확인되는 경우 경찰·검찰·재판부의 판단에 따라 신뢰관계인으로 참석 불가 <table><tr><td>신뢰 관계인</td><td>- 피해자의 가족 또는 변호사 - 상담사, 사회복지사, 교사 등 라포가 형성된 관계자</td></tr></table>	신뢰 관계인	- 피해자의 가족 또는 변호사 - 상담사, 사회복지사, 교사 등 라포가 형성된 관계자
신뢰 관계인	- 피해자의 가족 또는 변호사 - 상담사, 사회복지사, 교사 등 라포가 형성된 관계자		
관련 법령	- 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제34조 - 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제21조 - 아동·청소년 성보호에 관한 법률 제28조 - 형사소송법 제163조의2		

■ 가명조서 신청 제도

대상	- 특정 강력범죄, 성폭력범죄 등 규정된 범죄의 신고자 또는 피해자
주요 내용	- 진술·재판 과정에서 발생할 수 있는 신변보호를 위해 인적사항을 기재하지 않고 조서·진술서 등을 작성하는 제도
신청	- 형사절차 과정(경찰·검찰 조사)에서 가명조서 작성 안내·신청
관련 법령	- 특정범죄신고자 등 보호법 제7조 - 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제23조 - 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제20조 - 피해자 보호 및 지원에 관한 규칙 제23조 - 가명조서·신원관리카드 작성 및 관리에 관한 지침 제3조, 제4조, 제5조, 제6조, 제10조

▪ 피해자 진술 녹화 제도

대상	- 19세 미만 또는 신체적인 또는 정신적인 장애인은 반드시 촬영·보존
주요 내용	- 피해자를 조사할 때 조사의 시작부터 조서에 기명날인부터 서명을 마치는 시점까지 모든 진술 과정을 영상으로 녹화하여 보존 - 피해자의 신원에 관한 사항은 녹화내용에 불포함 - 영상녹화 시에 피해자 등에게 동의 여부 확인받고 진행 (*가해자가 친권자 중 일방인 경우 녹화 거부 의사는 불수용)
관련 법령	- 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제24조, 제30조 - 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제23조, 제24조, 제25조 - 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제25조, 제26조

▪ 진술조력인의 참여 지원 제도

대상	- 13세 미만 또는 신체적인 또는 정신적인 장애인
주요 내용	- 아동·장애인으로 의사소통에 어려움이 있는 경우, 원활한 조사를 위해 직권이나 피해자그 법정 대리인 또는 변호사의 신청에 따라 수사·재판 과정에 참여하여 중개·보조하여 진술 조력 - 피해자 조사 전에 피해자법정 대리인·변호사에게 진술 조력인에 의한 의사소통 중개나 보조 신청할 수 있음을 고지 - 원활한 증인 신문을 위해 진술조력인의 증인 신문 참여 가능
진술 조력인	- 정신건강의학, 심리학, 사회복지학, 교육학 등 아동·장애인의 심리나 의사소통 관련 전문지식이 있거나 관련 분야에서 상당 기간 종사한 사람으로 법무부 장관이 정하는 교육을 이수한 사람
관련 법령	- 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제36조, 제37조, 제38조 - 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제28조

▪ 피해진술 속기사 참여 지원(속기사 참여)

주요 내용	- 피해자가 안정적으로 진술할 수 있도록 영상 녹화 시에 진술 녹화실 외부에 마련된 특정 장소에서 진술 발언에 대한 속기록 작성 - 영상녹화에 참여하지 않은 경우, 피해자 등의 동의를 받아 영상물에 대한 사후 속기록 작성 - 경찰은 진술 후, 속기록을 열람하게 하거나 읽어 들려주는 방법으로 진술자로 하여금 속기록을 확인하게 하고, 진술자가 이의가 없을 때에 속기록 말미에 기명날인
관련 법령	- 성폭력범죄의 수사 및 피해자 보호에 관한 규칙 제25조, 제26조(속기록의 작성)

라 의료 지원

▪ 진료비용 지원

주요 내용	- 피해 발생 후 경과 기간에 관계없이 병원 진료·간병비 지원 (*2년 이상 경과 시 의사 소견서 필요) - 의료지원 기간 2년 초과 시, 의료지원 기관은 의사소견서를 첨부하여 당해 지자체(시·도, 시, 군, 구) 협의를 통해 지속 지원 여부 결정 - 성폭력 피해에 대해 건강보험 적용을 원칙으로 함 (*단, 건강보험공단의 진료내역통보 제외대상인 특수상병군 적용 강화)
진료비	- 비급여 심리치료비 지원 가능 - 내·외과적 손상을 입어 성형 등이 필요한 경우에는 지원 가능 - 단순한 미용이나 교정을 목적으로 하는 치료는 지원 제외 - 예방적 치료비(피부과, 비뇨기과 등) 지원 건강보험 적용 원칙
입원비	- 입원실의 경우 건강보험 적용 기준병상 사용을 원칙
약제비	- 긴급하게 구입한 약품비 지원 (*의사 처방전 없이 구입한 약값은 미지원)
진단서 발급비	- 일반진단서 비용만 지원, 개인보험과 관련된 지원 불가 - 진단서의 제출처는 학교·직장·수사기관·법원으로 제한
신청	- 해바라기센터, 성폭력상담소 이용 시 지원 신청·문의 - 개인이 우선 지출한 비용에 대한 소급 지급을 위해서는 영수증 및 진단서·진료확인서 등이 필요하므로, 해바라기센터·성폭력상담소에 자세한 문의·상담 필요

▪ 성폭력으로 인한 인공 임신 중절·출산 지원

주요 내용	- 성폭력으로 인한 임신 평가, 성폭력으로 임신한 태아의 낙태 또는 출산, 치료·보호에 소요된 비용 전액 지원 - 낙태로 인한 부검 및 화장 비용 지원 가능 - 인공임신중절 지원 여부는 관계법령을 준수하고, 피해자 및 보호자 등의 동의절차를 거치되, 피해자의 신체적 위험, 건강 등을 고려하여 결정
신청	- 해바라기센터, 성폭력상담소에 자세한 사항 문의·신청

▪ 돌봄비용 지원

주요 내용	- 피해 아동·장애인의 조속한 피해 회복을 위해 보호자의 돌봄 공백 지원 - 돌봄서비스 이용 시 자부담 비용 분에 대해 지원 * 민간베이비시터, 아이돌봄서비스, 장애아 양육지원, 활동보조인 등
대상	- 13세 미만의 성폭력 피해 아동 및 성인 성폭력 피해자의 13세 미만 자녀, 13세 미만 피해 아동의 13세 미만 형제·자매, 장애인 성폭력 피해자 중 하나에 해당되면서 가족 돌봄 받기 어려운 경우
신청	- 해바라기센터, 성폭력상담소에 자세한 사항 문의·신청

▪ 간병비 지원

대상	- 성폭력 피해자의 조속한 회복을 위한 병원 간병비 자부담 비용 지원 - 1인당 최대 1개월, 최대 300만원 이내 지원 가능
주요 내용	- 성폭력 피해로 의료법 제3조에 따른 의료기관에 입원하여 치료 중이면서 가족으로부터 간병 지원을 받기 어려운 자
신청	- 상담소, 해바라기센터 등에서 성폭력 내담자에게 간병 치료가 필요하다고 판단되는 경우 지원 안내

3 피해 지원 기관

가 교육 기관

▪ 교육지원청

- 성희롱·성폭력 예방 및 사건처리 지원 및 관리
- 성희롱·성폭력 피해학생 인권 보호 및 외부 전문기관 연계

유형	지원 내용
위(Wee) 센터	- 교육지원청 단위 운영 - 학교폭력, 가정폭력, 아동학대 등 단위학교에서 치유하기 어려운 위기 학생을 대상으로 진단-상담-치료 지원
가정형 위(Wee) 센터	- 가정의 어려움으로 인해 정상적인 학교생활에 어려움을 느끼는 학생들을 위한 위탁 교육기관
병원형 위(Wee) 센터	- 고위기 학생 대상 정신건강의학 전문의 치료, 대안교육과정 운영, 전문 상담 및 심리검사 등 맞춤형 프로그램 제공
위(Wee) 닥터	- 학교 현장에서 심리·정서적 문제 상황에 놓인 학생 지원을 위해 전국의 시도교육청, 학교 소속 전문 상담(교)사를 대상으로 정신건강의학과 전문의의 원격 화상 자문 지원

▪ 학교

- 피해학생 일상 관찰 및 보호 지원
- 위(Wee)클래스 등 피해학생 안전 및 보호 지원, 사후 관리
- 학적 관련 처리 지원

유형	지원 내용
위(Wee) 클래스	- 단위 학교에서 운영 - 학교생활 적응의 어려움 및 심리적 지원이 필요한 학생에게 상담 및 심리 치유, 교육 등 프로그램 지원

나 외부 기관

■ 해바라기센터

대상	- 성폭력·가정폭력·성매매 피해자		
기능	- 피해자 및 보호자 상담, 의료, 법률·수사, 심리치료 등 통합 서비스 제공		
	수사·법률	- 수사 및 소송절차에 대한 정보 제공, 피해자 진술서 작성, 진술녹화 실시, 무료 법률지원사업, 국선변호사 연계 등 지원	
	의료	- 성폭력 증거채취 응급키트 조치, 산부인과·정신건강의학과·응급의학과 등 다양한 진료 전문의 진료, 진단서 발급 등	
	심리치료	- 정신과 치료·심리상담 직접 지원 또는 외부 기관 연계	
	상담	- 피해자 및 가족 상담, 피해자 치유 프로그램 운영 및 기관 연계	
운영	- 아동형(9시~18시, 월~금요일), 위기지원형, 통합형(365일 24시간)		
문의	- 전국 해바라기센터 기능별 연락처 참조		

분류	지원 대상	이용 시간	공통사항	기능별 지원내용
① 아동형	19세미만 아동· 청소년, 지적장애인 (연령 구분 X)	월~금 9:00~18:00	성폭력·가정폭력· 성매매 피해자 대상 상담·의료·법률 서비스 지원	상담·의료·심리·법률 서비스 등 사례관리
② 위기지원형	연령 구분 없이 피해자 이용 지원	365일 24시간 통합형 내 아동형 9시~18시 운영		수사·의료·법률· 상담 서비스
③ 통합형 (①+②)				통합지원(①+②)

■ 여성긴급전화 1366

대상	- 성희롱·성폭력·디지털 성폭력·교제폭력·가정폭력·성매매 피해자
기능	- 사건 발생 후 위기 개입을 위해 긴급한 구조·수사기관·상담·의료·보호시설·법률구조기관 등에 대한 정보 제공 및 연계 - 긴급피난처 운영을 통해 가정폭력·성폭력·성매매·교제폭력·디지털 성폭력 피해자 및 동반 가족에 대한 임시 보호(최대 7일, 단, 교제폭력 피해자 등 다른 보호시설로 연계가 어려운 경우 30일까지 연장하여 보호 가능), 숙식 및 정보제공 등 서비스 제공
운영	- 24시간 365일 무휴
문의	- 여성긴급전화 1366

■ 지역 성폭력상담소

대상	- 성폭력, 교제폭력, 디지털 성폭력, 스토킹 피해 등 피해자
기능	- 피해자의 의료기관 이용 연계·의료비용 지원, - 법률지원, 사법 처리 절차 관련 지원, 수사기관 조사·법원 증인 신문 등에 동행
운영	- 9시~18시, 월~금요일
문의	- 전국 지역 성폭력상담소 연락처 참조

■ 중앙디지털성범죄피해자지원센터

대상	- 디지털 성범죄 피해자		
기능	- 디지털 성범죄 피해자 상담·불법 촬영물 등·신상정보 삭제·유포 현황 모니터링 지원 - 성폭력 피해자 지원 제도 연계 등 지원, 센터는 피해자의 위임을 받아 대리로 삭제 및 유포 현황 모니터링 지원		
	삭제지원 신청	- 피해자 및 배우자, 직계친족, 형제자매의 신청 가능 * 삭제지원 요청 시 피해자는 신청 서류, 신분증 사본 등 제출	
	삭제지원 신청 서류	- 피해 내용과 연계 의뢰서 작성 제출(다음 중 1가지 이상 구비) * 다운로드 받거나 유포된 피해 촬영물, 게시물 링크 주소(URL), 유포물 화면 캡처본, 유포 게시물 제목 및 검색키워드 등	
운영	- 성평등가족부, 24시간, 365일		
문의	- 여성긴급전화 1366(*해당지역 지원센터 연계)		

- 지역디지털성범죄피해자지원센터 (전국 17개소)
- 불법촬영물등 및 신상정보 삭제지원과 해당 불법촬영물등이 정보통신망에 유포된 피해자에 대한 보호·지원

지역	기관명	운영기관
서울	서울디지털성범죄피해자지원센터	서울디지털성범죄안심지원센터
부산	부산디지털성범죄피해자지원센터	부산여성폭력방지종합지원센터(이젠센터)
대구	대구디지털성범죄피해자지원센터	(사)대구여성의전화부설 여성인권상담소 피어라
인천	인천디지털성범죄피해자지원센터	인천디지털성범죄예방대응센터
광주	광주디지털성범죄피해자지원센터	광주YWCA통합상담지원센터
대전	대전디지털성범죄피해자지원센터	대전YWCA통합상담소
울산	울산디지털성범죄피해자지원센터	동구 가정·성폭력 통합상담소
세종	세종디지털성범죄피해자지원센터	종촌종합복지센터가정·성폭력통합상담소
경기	경기디지털성범죄피해자지원센터	경기도디지털성범죄피해자원스톱지원센터
강원	강원디지털성범죄피해자지원센터	원주가정폭력·성폭력통합상담소
충북	충북디지털성범죄피해자지원센터	청주YWCA여성종합상담소
충남	충남디지털성범죄피해자지원센터	여성긴급전화1366 충남센터
전북	전북디지털성범죄피해자지원센터	(사)성폭력예방치료센터 부설전주성폭력상담소
전남	전남디지털성범죄피해자지원센터	(사)행복누리 부설 목포여성상담센터
경북	경북디지털성범죄피해자지원센터	(사)포항여성회 부설 경북여성통합상담소
경남	경남디지털성범죄피해자지원센터	(사)경남여성회 부설 경남성폭력·가정폭력통합상담소
제주	제주디지털성범죄피해자지원센터	제주YWCA가정폭력·성폭력통합상담소

■ 성폭력 피해자 보호시설

대상	- 성폭력 피해자·피해자 가족 구성원
기능	- 피해자·피해자 가족 구성원의 시설 내 보호(숙식 제공), 자립 자활 교육, 취업 정보의 제공, 의료기관 이용 연계, 상담 지원(사례관리), 법률지원, 수사기관 조사법원 증인 신문에 동행 등 피해자 보호를 위한 업무 지원, 피해자 등에 대한 취학 지원
운영	- 24시간, 365일 무휴
문의	- 여성긴급전화 1366, 해바라기센터, 성폭력상담소에 이용 문의

유형	지원 내용
일반	- 일반인 피해자 대상 - 1년 이내/ 1년 6개월 범위에서 1회 연장 가능
장애인	- 2년 이내/ 피해회복에 소요되는 기간(1회당 2년 이내) - 장애인 피해자에게 보호, 숙식, 심리상담 등 제공
특별지원	- 19세 미만 친족 성폭력 피해자에게 보호, 숙식, 심리상담 등 제공 - 초·중·고·대학교, 그 밖에 다른 법률에 따라 설치·운영되는 각종 학교 등에 재학 중인 경우 (입학확정자 포함) - 19세가 될 때까지/ 2년 범위에서 1회 연장 가능
외국인	- 외국인 성폭력피해자 대상 - 1년 이내/ 1년 6개월 범위에서 1회 연장 가능
자립지원 공동생활 시설 (장애인 포함)	- 일반·장애인 등 보호시설 퇴소자에게 자립자활 교육, 취업 정보 등 제공 - 2년 이내/ 입소자가 취업 및 자립·자활을 위한 교육·훈련 등을 이수 중인 경우 2년 범위에서 1회 연장 가능

■ 범죄피해자지원센터

대상

- 강력범죄(살인, 폭력, 성폭력, 방화, 강도)로 신체상해를 입은 피해자, 디지털 성범죄 피해자, 과실치사상으로 입증된 피해자

기능

- 피해자 지원은 해당 센터 또는 검찰청의 심의위원회에서 적격 여부, 피해 정도 등을 검토하여 지원됨

- 지원요청 시 한국범죄피해자지원중앙센터에서 다운로드 받아 구비서류와 함께 제출되어야 심의 대상으로 선정 가능

<구비 서류>

- 피해자 증명 문서: 사건사고사실확인원(경찰), 공소장, 판결문 등

- 피해자 본인일 경우: 본인 신분증 사본

- 대리인일 경우: 대리인 신분증 사본, 관계 증명확인서 등

- 지원신청서 등 범죄피해자 보호·지원신청서, 반환확인서, 간병확인서, 돌봄서비스 이용 확인서 등

심리지원	- 긴급구호상담, 스마일센터 연계 기관 협력을 통한 심리치료 지원
법률지원	- 법정 동행, 재판 모니터링, 법률 자문 지원
주거지원	- LH 주거지원, 주거환경개선지원, 스마일센터 임시거주 연계
경제지원	- 치료비 및 심리치료비 실비, 긴급생계비, 간병비 및 돌봄비, 취업지원비, 학자금, 장례비

- 검찰청 범죄피해구조금 연계 : 사망·장해·중상해(2개월 이상) 시

운영

- 9시~18시, 월~금요일, 온라인 신청(회원가입) 또는 방문 상담 신청 예약

문의

- 국번 없이 1577-1295
(방문 상담 및 제출 신청) 전국 범죄피해자지원센터 전화번호 참조

■ 스마일센터

대상	- 강력범죄 피해자 및 가족(살인, 성폭력, 방화, 강도, 폭행 등)
기능	- 피해자 및 보호자 대상 정신건강의학과 진료, 심리 평가·치료, 법률지원, 임시 보호 (센터 내 생활관 입소)
운영	- (전화접수 및 상담) 24시간 (등록 면담, 심리치료) 평일 오전 9시~오후 6시
문의	- 스마일센터 총괄지원단 02-333-1295, 전국 스마일센터 전화번호 참조

■ 인터넷 피해 구제신청(방송미디어통신심의위원회)

대상

- 인터넷 등 정보통신망을 통한 명예훼손, 모욕, 초상권 침해 등 타인의 권리를 침해하는 악성 게시물, 댓글 등으로 인한 권리침해 피해자

주요 내용

- 정보통신망을 통하여 유통되는 정보 중 명예훼손, 모욕 또는 초상권 침해 등 타인의 권리(인격권) 침해 정보에 대한 심의 및 시정 요구

- 정보통신망으로 유통 중인 타인의 권리침해 정보 관련된 분쟁조정(심의)

* 성(性)관련 불법 촬영 정보 및 성(性)관련 초상권 침해 정보는 디지털 성범죄 심의지원단 전담 처리

- 국내·외 사업자에게 신속한 시정 요구(삭제, 접속차단) 및 자율규제 요청

<심의 대상>

「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(이하 ‘성폭력 처벌법’)에 따른 성적 불법촬영정보, 허위영상정보, 피해자 관련 신상정보, ‘성폭력 처벌법’에 따른 불법촬영물에는 해당하지 않으나 이에 준하는 불법·유해영상물은 디지털 성범죄 정보로 심의 및 시정 요구

통신 민원	- 개인·사회, 국가적 법익을 침해하는 정보로, 불법·청소년 유해 정보 신고·접수 및 처리, 인터넷상의 각종 피해 상담 안내 - 명예훼손, 사이버 스토킹, 범죄 관련 정보 등 - 신고 시 다음의 정보를 반드시 기재하여야 신고 처리 가능 * 개인정보(성명/단체명, 주소, 연락처 등), 신고 주소·제목·내용·증거자료
인터넷 피해 구제	명예훼손 분쟁조정 - 사실 또는 허위 사실을 공공의 사람들에게 알려 사람의 명예를 훼손하는 정보 및 초상권 침해 정보 등 * 인터넷 악성 게시물·댓글 등으로 인한 명예훼손, 사생활 침해, 명예훼손, 모욕, 초상권 침해 등 타인의 권리(인격권) 침해 정보
	이용자 정보제공 청구 - 권리침해 정보를 게시한 자에 대해 민·형사상의 소를 제기하기 위하여 정보 통신 서비스 제공자가 보유한 이용자 정보의 제공 청구

신청

- 국번 없이 1377(연중 24시간), 홈페이지(<http://remedy.kocsc.or.kr>)

- 디지털 성범죄 정보 신고·상담은, 전화 1377 및 비공개 상담 챗봇 이용

* 카카오톡 채널 ‘방통심의위 디지털성범죄정보신고상담톡’ https://pf.kakao.com/_qxltUxb

- 신청요건 확인 후 접수되며, 필요시에 추가자료 제출

관련 법령

- 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제44조의7

- 전기통신사업법 제22조의3, 제22조의5, 제22조의6, 시행령 제30조의 5

- 정보통신에 관한 심의규정 제8조

▪ 불법촬영물·청소년 유해 정보 등에 대한 신고·삭제 요청 기관 및 단체

대상	- 불법촬영물 등에 의한 피해자, 불법촬영물 등의 목격자
주요 내용	- 불법촬영 등에 의해 피해를 본 당사자가 아니더라도 관련 기관·단체를 통해 각종 포털, 인터넷 방송, 웹하드업체 등에 신고 및 삭제요청, 각종 부가통신서비스 제공 전기통신사업자에게 신고 및 삭제요청 대행
신청	- 불법촬영물 등에 대한 신고·삭제 요청 기관·단체 참조 - 방송미디어통신심의위원회 통합민원신고 참조(http://report.kocsc.or.kr)
관련 법령	- 전기통신사업법 제22조의 5, 같은 법 시행령 제30조의 5 - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 제54조의3

다 지역사회 내 유관기관

기관	역할
광역/지역 전담 의료기관	- 신체적 정신적 외상 치료 및 검사 - 신속 의료지원 및 판단(소견서/진단서)
일시보호시설/ 학대 피해 아동 쉼터	- 학대 사건 발생 시 학대 재발 위험 가능성이 커 응급, 즉각 분리 조치 시 현재 생활 중인 가정의 보호가 바람직하지 않은 18세 미만 피해 대상 지원 - 보호 및 숙식 제공 등 생활, 교육, 정서 지원, 심리검사, 심리치료, 건강검진 및 병원 치료 지원 등
아동양육시설/ 그룹홈	- 보호대상아동에 대한 보호, 양육, 취업 훈련, 자립 지원 서비스 등을 제공
청소년쉼터	- 가출 및 위기 상황 청소년에 대하여 가정·학교·사회로 복귀하여 생활할 수 있도록 보호 하면서 상담·주거·학업·자립 등을 지원하는 시설
보건소/정신건강 복지센터	- 정신질환의 예방 치료, 정신질환자의 재활과 정신건강 관련 지원 - 자살 예방, 아동·청소년 정신질환 및 중등 정신질환 관리
다문화가족 지원센터	- 다문화가족의 안정적인 정착 및 가족생활 지원을 위한 교육·상담, 한국어교육, 일자리 정보 제공 및 알선 - 통역·번역 지원 등의 종합서비스 제공
건강가정 지원센터	- 가족 지원, 상담 및 치료, 교육 및 문화프로그램 맞춤형 통합서비스 제공
청소년상담 복지센터	- 지역사회 내 청소년에 대한 상담, 긴급구조, 자립, 의료지원 등의 업무를 수행 - 청소년 상담전화 1388 운영, 청소년 및 부모 상담, 심리검사, 청소년동반자 프로그램 운영, 가출청소년 일시보호소 운영 등
종합사회복지관	- 지역의 특성에 맞는 다양한 복지사업(가족기능강화, 지역사회보호, 지역사회조직 및 자활사업 등) 실시
지역아동센터	- 방과 후 돌봄이 필요한 아동에게 보호, 교육, 놀이, 지역사회 연계 등 복지서비스 제공

부록

학교 내 성희롱·성폭력
사안 대응 업무 안내서

부록

단계별 관련 서식

1

상담 및 신고

상담 및 접수

- 1-1 상담일지 • 81
- 1-2 민감정보처리 동의서 • 82
- 1-3 비밀유지서약서(업무담당자/신고인/참고인/피신고인) • 83

긴급 보호조치

- 1-4 2차 피해방지 서약서(피신고인) • 84
- 1-5 분리 의사 확인서(신고인) • 85

성 사안 발생 보고

- 1-6 성희롱·성폭력 사건 신고서 • 86
- 1-7 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 • 87
- 1-8 전문기관 연계 의뢰서 • 89

조정·중재

- 1-9 조정·중재 요구서(신고인) • 90
- 1-10 사과문 및 각서(피신고인) • 91
- 1-11 조정·중재 합의서 • 92

2

사실확인

사실확인

- 2-1 출석통지서 • 93
- 2-2 서면진술서 • 94
- 2-3 비밀유지서약서(조사자) • 95
- 2-4 사실확인 문답서(피신고인) • 96

사실확인 결과보고

- 2-5 사실확인 결과 보고서 • 97

3

심의 및 조치결정

성고충심의 위원회 심의

- 3-1 성고충심의위원회 심의 안건 • 98
- 3-2 성고충심의위원회 위원 회피 신청서(위원용) • 99
- 3-3 성고충심의위원회 위촉(임명)장 • 100
- 3-4 성고충심의위원회 참석 안내(위원용) • 101

4

조치 이행 및 재발방지 대책 제출

종결

- 4-1 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 • 110

기타 서식 및 예시자료

- 5-1 중도 종결 처리 동의서 • 113
- 5-2 성고충심의위원회 미개최 동의서 • 114
- 5-3 [예시자료]성고충심의위원회 시나리오 • 115

※ 관련 서식은 예시자료이며 시도교육청 지침에 따름

상담일지

상 담 일	2000년 00월 00일 00시		
내 담 자	이름		상 담 자
	소속 부서		상담회차
	① 교원 ② 직원 ③ 기타()		
상담방법	① 대면 ② 전화 ③ 인터넷 ④ 기타		
상담내용			
※ 피해 사실확인 및 피해자 주요 호소 내용 ※ 접수 후 처리 절차에 대해 안내(절차안내문: 서식 00) ※ 피해자 요청사항 확인(분리 조치 및 전문 상담 등) ※ 관련자(신고인, 참고인, 피신고인, 업무담당자 등) 비밀서약서 작성 ※ 신고인이 피신고인에 대해 성고충심의위원회에서 처리를 원할 경우 반드시 사실확인 신청서를 제출해야 함을 안내 ※ 신고인이 고충 상담만 희망하고 그 이외의 처리를 원하지 않을 경우 상담일지 아래에 '사안 처리를 원하지 않는다'는 내용 자필 기재 및 서명			
[상담단계 및 피해자의 상황에 따라 기재] ※ 희망란에 O 표기			
접수 희망	접수 미희망(중복 희망 가능)		
성고충심의위원회	외부 전문기관	고충상담	조정·중재
※사실확인신청서 접수	수사기관, 교육공무원 보통고충심사위원회 등	※ 상담으로 종결 가능	※ 조정·중재로 종결 가능

민감정보처리 동의서
(신고인/참고인/피신고인)

[성 명]
[소 속]
[생년월일]

[민감정보 처리목적] 신고사건 처리

[민감정보 처리근거]
개인정보 보호법 제15조(개인정보 수집·이용)
개인정보 처리자는 (1) 정보주체의 동의를 받은 경우, (2) 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

개인정보 보호법 제23조(민감정보의 처리제한)
고유식별정보 및 사상, 신념, 건강, 성생활 등 민감정보는 원칙적으로 처리가 금지되나, (1) 정보주체의 별도 동의를 받는 경우 (2) 법령에서 구체적으로 처리를 요구하거나 허용하는 경우에는 예외적으로 처리한다.

[민감정보 내용] 신고사건 내용 및 신상정보
[민감정보 처리의뢰부서]
성고충심의위원회, 성고충상담원, 성 사안 처리 관련부서 담당자

위 사항에 대해 고충상담원의 설명을 충분히 듣고 이해되었으며,
개인정보 보호법에 근거한 민감정보처리에 동의하며 비밀유지를 서약합니다.

년 월 일
성명 (서명 또는 인)

1-3

비밀유지서약서

(업무담당자/신고인/참고인/피신고인)

[직위(직급)]

[성 명]

[소 속]

[생년월일]

본인은 (성고충상담원 및 업무담당자/신고인·참고인·피신고인)으로서 2000년 00월 00일에 접수된 성고충 피해 신고 건에 관하여 성희롱·성폭력 근절을 위한 인사 관리 규정 제10조, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제31조 및 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제24조 제1항 제2항, 00학교(기관) 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 통합 지침에 관한 제00조(피해자 등 보호 및 비밀유지) 등에 의거 하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대해 비밀을 유지할 것을 서약합니다.

2000년 00월 00일

성명

(서명 또는 인)

00학교(기관)장 귀중

※ 신고인이 피해자일 경우에는 서약서 작성이 필수적 요건이 아니며, 확인서(비밀유지 필요성 안내 등)로 대체할 수 있음

1-4

2차 피해방지 서약서

(피신고인)

[직위(직급)]

[성 명]

[소 속]

[생년월일]

본인은 양성평등기본법 제31조의2, 성폭력방지법 제5조의4, 00학교(기관) 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 예방 통합 지침 제00조(피해자 등 보호 및 비밀유지) 등에 의거 _____ 은(는) 피신고인으로서 아래의 사항을 지킬 것을 서약합니다.

- ① 신고인 및 주변인에 대한 접근, 전언 등 2차 피해 유발 금지
- ② 사건 내용 및 신고인 신상 정보에 관한 비밀 유지
- ③ 조사 기간 중 신고인 및 참고인, 주변인에 보복행위 등 사적 접근 금지

위 사항을 위반할 시, 성희롱 성폭력 사건 조사와 별개의 행위로 가중 처벌을 받을 수 있음을 안내받았습니다.

2000년 00월 00일

성명

(서명 또는 인)

00학교(기관)장 귀중

성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서

담당자(직급)	000(교사)
연락처	000-000-0000

□ 사건 개요

구분	내 용	응답값
시점	•사건 발생일(최초 발생)	특정일 □ (날짜 2000-00-00) 특정기간 □ (2000-00-00 ~ 2025-00-00) 특정불가 □
	•사건 인지일 ※ 피해자로부터 사건신고를 접수하고 기관장에게 이를 보고한 날	날짜 기재 (2000-00-00)
	•사건 통보일	날짜 기재 (2000-00-00)
사건 유형	•사건발생기관명	
	•사건발생기관 유형	국가기관□ 지방자치단체□ 공직유관단체□ 대학교 □ 각급학교□ 유치원, 어린이집□
	•기관의 장에 의한 사건 여부	해당□ 미해당□
	•행위자와 피해자 다수 여부	행위자(1인□, 2인 이상□) 피해자(1인□, 2인 이상□)
	•행위자와 피해자 관계	기관장-하급자 □ 상급자-하급자 □ 하급자-상급자 □ 동료□ 교사-학생 □ 학생-교사 □ 학생-학생 □ 기타□ ()
사건 유형	•행위자와 피해자 성별	남성-여성 □ 여성-남성 □ 남성-남성 □ 여성-여성 □

구분	내 용	응답값
	○위계·위력 등에 의한 성폭력 사건일 경우, 수사기관 신고 여부	신고□ (신고일 날짜:) 신고 예정 □ 미신고 □ (미신고 사유 선택: 피해자 의사 □ 기타 □) 해당없음 □
보호 조치 사항	○피해자가 보호조치를 원하는지 여부	예□ 아니요□
	○행위자와 분리 여부 (예시) 행위자 업무 공간 이동, 행위자 전보, 피해자 휴가 등	예□ 아니요□ 조치예정□ - 행위자 업무공간 이동□ 행위자 전보□ 피해자 휴가□ 기타□ ()
	○피해자 회복을 위한 지원 여부 (예시) 심리상담, 의료지원, 법률지원, 외부기관 연계	예□ 아니요□ 조치예정□ - 심리상담□ 의료지원□ 법률지원□ 외부기관 연계□ 기타□ ()
주요 내용 (사건 신고·접수 개요 등)	육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 기재하되 개인정보 보호를 위해 행위자·피해자 신상정보(이름, 나이 등)는 익명으로 처리하여 300자 미만으로 기재	
기타	외부기관(수사기관, 국가인권위원회 등 외부기관) 사건처리상황, 언론보도사항, 2차 피해 관련 사항 등 100자 미만으로 기재하여 작성 (익명처리 동일)	

전문기관 연계 의뢰서

작성일 : 20 . . . (요일)

의뢰기관	기관명		담당자	
	전화번호		이메일	
	주소			
연계 기관	기관명		담당자	
	전화번호		이메일	
	주소			
접수정보	일자	20 . . . ()	경로	전화/게시판/내방 등
피해자 정보	이름(성별)	()	나이	
	소속		직위	
	전화번호		이메일	
가해자 정보	이름(성별)	()	나이	
	소속		직위	
피해내용 (복수선택)	☐ 강간/유사강간/준강간 ☐ 성추행 ☐ 언어적 성희롱 ☐ 2차 피해(관련자 회유, 협박/고용상 불이익/소문 등) ☐ 성차별 ☐ 문자/영상 등 ☐ 기타()			
사건 내용	(기본정보) (주요 피해) (사건 직후 조치) (피해자 현재 상황) (피해자 요구사항) (상담원 조치사항) (향후 진행방향)			
의뢰 요청사항				
비고				

조정·중재 요구서
(신고인)

본인은 2000년 00월 00일 00학교 성고충상담창구에 접수된 사안에 대해 조정·중재를 요구합니다.

☐ 조정·중재 요구사항

1.
2.
3.

조정·중재 요구사항에 의거 조정·중재가 성립한 경우, 성평등가족부 공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼, 00학교(기관)성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 제00조(조사) 등에 의거 조정·중재를 통해 조사 처리를 중단합니다.

단, 피신고인에 의한 2차 피해 발생 시 조정·중재를 파기할 수 있습니다.

2000년 00월 00일

소속:

직위:

성명:

(서명 또는 인)

00학교(기관)장 귀중

사과문 및 각서

(피신고인)

본 각서는 2000년 00월 00일 00학교 성고충상담창구에 접수된 사안에 대해 서약한 내용입니다.

□ 사과 대상:(소속:00, 성명:000)

신고인에게 끼친 정신적, 신체적, 경제적 피해에 대해 진심으로 사과드리며, 신고인에 대해 2차 가해 및 앞으로 성희롱·성폭력 행위의 재발 방지를 위해 최선을 다하겠습니다.

아울러 신고인이 요구한 조정·중재 요구사항에 대해서도 수용하며 이를 위반 할 경우, 그에 따른 책임을 감수하겠습니다.

또한 00학교(기관) 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 통합 지침 제00조 (피해자 등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 신고인의 의사에 반하여 해당 사안과 관련된 어떠한 자료나 정보도 공개하지 않을 것을 서약합니다.

2000년 00월 00일

소속:
직위:
성명: (서명 또는 인)

00학교(기관)장 귀중

조정·중재 합의서

본 합의서는 2000년 00월 00일 00학교 성고충상담창구에 접수된 사안에 대해 당사자 간의 합의에 관한 건입니다.

구분	이름	소속	연락처
신고인	000		
피신고인	△△△		

[합의내용]

- ①
- ②
- ③

피신고인 △△△은 이 사건의 처리에 관한 위의 합의 내용에 동의합니다. 본인의 행위를 인정하고 이를 반성하며, 이후 사건의 재발 방지 및 비밀 유지를 서약합니다. 이 합의가 이행되지 않을 경우 이에 대한 책임을 질 것을 서약합니다.

신고인 000은 이 사안의 처리에 관한 위의 합의 내용으로 [2000-0호]를 종결하는 데 동의합니다.

2000년 00월 00일

신 고 인 성명 : (서명 또는 인)
피신고인 성명 : (서명 또는 인)

00학교(기관)장 귀중

출석통지서

문서번호 : 문서 발송 번호 기재 수신대상 : 관련인 성명, 소속, 주소 등 기재				
사건번호				
대상자 (참고인, 신고인, 피신고인)	성명		소속	
신고사유	* 참고인에게는 생략			
의견 진술을 요하는 사항				
근거				
1. 위 사건의 신고를 접수하여 사실을 확인하고자 합니다. 2. 사건의 공정한 사실확인을 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 출석하여 주시기 바랍니다. 가. 출석일시: 년 월 일 시 나. 출석장소: 3. 지정된 일시 및 장소에 출석할 수 없는 사유가 있을 시에는 필히 사전 고지를 한 후, 가능한 일시 및 장소로 변경하여야 합니다. 4. 정당한 이유나 절차 없이 3회 이상 출석을 거부할 경우 피신고인의 진술 및 자기 방어권을 포기하는 것으로 인정합니다. 5. 출석이 어려운 경우 서면진술서를 제출해 주시기 바랍니다. OOOO학교 조사위원회 * 예시				
문의처	Tel.		E-mail	

서면진술서

관련자	소속	부서	성명
상기 본인은 부득이한 사정으로 귀교의 사실확인에 참석할 수 없어 아래와 같이 서면으로 의견을 대신하고자 의견서를 제출합니다.			
성고충 사안에 대한 의견			
요구사항			
기타사항			
년 월 일 성명 (서명 또는 인) OOO학교 OOO조사위원회 귀중 * 예시			

2-3

비밀유지서약서

(조사자)

[성명]

[소속]

[생년월일]

본인은 성희롱·성폭력 조사위원회 위원으로서

「OO학교 성희롱·성폭력 예방지침」 제OO조에 의거하여
2000년 0월 0일에 신고된 성희롱, 성폭력 피해 신고 건에 관한
사건당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대해
비밀을 유지할 것을 서약합니다.

조사자 성명

이
아
너

(서명 또는 인)

95

2-4

사실확인 문답서

(피신고인)

일시 :

장소:

1) 이름, 소속

<답>

2) 피신고인은 0000년 0월 0일 (장소) 00에 참가한 사실이 있나요?

<답>

3) 피신고인은 이 OO자리에서 신고인에게 ~한(자세한 사건 내용) 행위를 한 사실이 있습니까?

<답> * 이때 사건 내용을 자세히 먼저 묻기보다는, 간략하게 말하게 하고 이후에 구체적인 내용을 말할 수 있도록 해야 함

4) 그 때 OO의 분위기는 어떠했습니까?

<답>

5) 이 사건에 대하여 추가로 하고 싶은 말이 있습니까?

<답> * 위와 같이 문답한 후 진술인에게(열람, 낭독)하게 한 바, 진술내용과 다르지 않으며
오기나 증감한 사항이 없음을 확인한 후, 서명(날인, 무인)하게 함

피신고인: (서명 또는 인)

확인자(조사자) : (서명 또는 인)

96

사실확인 결과 보고서

1	접수일자	2000년 월 일		담당자	
2	신고인	성명		성별	
		직급		전화번호	
3	피신고인	성명		성별	
		직급		전화번호	
4	분리조치여부	신고인			
		피신고인			
5	사안내용				
6	현재상황	신고인			
		피신고인			
7	사실확인 결과				
※ 조사자 의견을 첨부할 수 있음					

성고충심의위원회 심의 안건

□ 심의안건: 0건			
연번	접수번호	2000-0호	
1	관련자	신고인	AOO (소속, 직위(급), 성별)
		피신고인	BOO (소속, 직위(급), 성별)
	사안 개요	- 조사신청서 접수 내용을 기반으로 작성	
□ 주요 경과 - -			
□ 사안 내용 등 - -			

3-2

3-3

성고충심의위원회 위원 회피 신청서

(위원용)

[접수번호] [위 원 명] [소 속]
1. 회피를 원하는 심의안건: 2. 회피 사유:
※ 회피신청서는 업무담당자 인편 또는 업무담당자 메일(pdf 파일)로 제출 제출 기한 (2000.00.00.)까지
본인은 「00학교(기관) 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 통합 지침」 제00조 (고충심의위원회의운영)에 의거하여, 위와 같은 사유로 회피 신청을 합니다.
2000년 00월 00일 위원명: (서명 또는 인) 00학교(기관) 성고충심의위원회 위원장 귀중

성고충심의위원회 위촉(임명)장

[성 명] [소 속] [생년월일]
위촉(임명)기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
위 사람을 「00학교 성희롱·성폭력 예방지침」 제00조에 의거하여 000학교의 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원으로 위촉(임명)합니다.
년 월 일 000학교(기관)장 (인)

3-4

성고충심의위원회 참석 안내

(위원용)

「OO학교 성희롱·성폭력 예방지침」 제OO조에 의거하여
제OO회 성고충심의위원회를 아래와 같이
개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 1. 일 시: 2000년 0월 0일 0시
- 2. 장 소:
- 3. 안 건:
- 4. 사안개요(사안 번호, 사안 발생 일시, 장소, 내용 등)

* 사안 심의가 있을 경우에만 사안 개요 기재
* 심의대상 사안이 수 개일 경우 모두 기재

년 월 일

OO학교(기관) 성고충심의위원회위원장

[참고사항]

* 문의사항이 있으면 업무담당자(전화: 000-0000)에게 연락하시길 바랍니다.

3-5

성고충심의위원회 관련자 참석 안내

(신고인/참고인/피신고인)

- 사안 접수번호 : (2000-0호)
- 수신 대상 : 직위(급)OO 성명 000

(2000-0호)에 대한 성고충심의위원회를 아래와 같이 개최하오니 참석바랍니다.

- 1. 안건: (2000-0호 신고접수 관련)
- 2. 일시: 2000년 0월 0일(0요일) 00:00~00:00
(※00시 00분까지 대기실로 입실)

시간	신분	직위(급)	성명	심의내용
00:00~00:00	신고인 (참고인/피신고인)	OO	000	* 관련자 각각 개별 작성하여 안내

* 운영 상황에 따라 시간이 변동될 수 있음.

- 3. 심의실: 000실
- 4. 대기실: 000실

<참고사항>

- 1. 출석 시 본 안내서 및 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
* 기타 참고자료 지참 가능
- 2. 참석 회신서 및 서면 진술서(필요시)는 본 심의위원회 2000년 00월 00일까지
업무담당자에게 제출해 주시기 바랍니다.
* 참석이 어려운 경우, 서면 진술서 제출 가능
- 3. 제출 방법: 인편 및 업무담당자 메일로 제출
- 4. 성고충심의위원회에 법률대리인과 신뢰관계인이 참여할 경우 사전에 업무
담당자와 협의하시기를 바랍니다.

2000년 00월 00일

OO학교(기관) 성고충심의위원회 위원장

문의처	T.	업무담당자 메일	
-----	----	----------	--

성고충심의위원회 참석 회신서

(신고인/참고인/피신고인)

본인은 OO(학교)기관 성고충심의위원회 개최 일정을 확인하였으며 참석 여부를 아래와 같이 회신합니다.

1. 접수 번호	(2000-O호)		
2. 인적 사항			
소속	직위(급)	성명	성별
			(남, 여)
3. 대상자	☐ 신고인 ☐ 피신고인 ☐ 참고인 ☐ 기타 ※ 해당란에(✓) 표기		
4. 참석 여부 ※ 해당란에(✓) 표기	참석	불참	
출석이 어려운 경우 본인 희망에 따라 서면 진술서 또는 면담 조사 결과로 대신 가능 (※ 해당란에(✓) 표기)			
출석이 어려워 서면 진술로 대신 희망함		출석이 어려워 면담 조사 결과로 대신 희망함	
5. 불참 사유 (불참 사유에 대해 간략하게 기재)			
※ 불참 사유에 대해 간략히 진술하고 출석 회신서는 출석 여부를 결정하여 업무담당자 메일로 회신하도록 함			
※ 회신서는 인편 또는 업무담당자 메일(pdf 파일)로 제출, 제출기한 (2000.OO.OO.)까지			
<고지> OO학교(기관) 성고충심의위원회에서는 대상자 참석을 통보하였으며 충분한 소명의 기회를 주고자 참석 요청하였으나 정당한 사유 없이 불참할 경우 자체 판단에 의해 성고충심의위원회가 개최될 수 있음을 안내드립니다.			
2000년 00월 00일 성명: (서명 또는 인)			
OO학교(기관) 성고충심의위원회 위원장			
문의처	T.	업무담당자 메일	

서면진술서

(신고인/참고인/피신고인)

상기 본인은 부득이한 사정으로 성고충심의위원회에 참석할 수 없어 아래와 같이 서면으로
의견을 대신하고자 의견서를 제출합니다.

1. 접수 번호	(2000-O호)		
2. 인적 사항			
소속	직위(급)	성명	성별
			(남, 여)
3. 대상자	☐ 신고인 ☐ 피신고인 ☐ 참고인 ☐ 기타 ※ 해당란에(✓) 표기		
4. 진술 내용 본인은 (2000-O호) 2차 피해접수 건에 대해 다음과 같이 서면 진술합니다.			
※ (신고인) 성고충 사건 및 요구 내용 등을 기재 (피신고인) 관련 사안에 대한 소명 등 사실관계 등을 기재 (참고인) 사실관계 확인을 위한 목격 등을 기재 서면진술 공간이 부족할 경우 별지 작성, 별지마다 서명 필수			
※ 서면 진술서는 업무담당자 인편 또는 업무담당자 메일(pdf 파일)로 제출 제출기한 (2000.OO.OO.)까지			
2000년 00월 00일 진술인 성명: (서명 또는 인)			
OO학교(기관) 성고충심의위원회 위원장			
문의처	T.	업무담당자 메일	

3-8

성고충심의위원회위원 위촉 동의서 및 비밀유지 서약서

성명			소 속	
연락처	자택		휴대전화	
	E-mail			
위촉기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일			
비고	외부전문가위원(), 내부위원()			
상기 본인은 OO학교(기관)의 성고충심의위원회 위원 위촉에 동의하며, 위원으로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다. 또한, 「OO학교 성희롱·성폭력 예방지침」 제OO조에 의거하여 사건당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대해 비밀을 유지할 것을 서약합니다. 만약 위와 같은 비밀을 공개하거나 누설할 경우에는 민·형사상의 모든 책임을 감수할 것을 서약합니다. 2000년 00월 00일 성명: (서명 또는 인) OO학교(기관)장 귀하				

3-9

성고충심의위원 기피 신청서 (신고인/피신고인)

신청인	소속기관	직위(급)	성명
신청내용	연락처		
	기피 대상자		
	신청 이유		
본인은 「OO학교(기관) 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지지침」 제OO조 (고충심의위원회의 운영)에 의거하여, 위와 같은 사유로 기피 신청을 합니다. 2000년 00월 00일 성명: (서명 또는 인) OO학교(기관) 성고충심의위원회 위원장 귀중			

성고충심의위원회 회의록

20 학년도 제 회 학교(기관) 성고충심의위원회 회의록

*사건번호:

1. 일 시:

년 월 일(요일) 시 분

2. 장 소:

3. 참석자:

4. 회 순

1) 개회

2) 심의위원회 개요안내 - 목적, 진행절차, 주의사항 전달, 참석자 소개

3) 사안보고

4) 신고인 측 확인 및 질의응답

5) 피신고인 측 확인 및 질의응답

6) 심의 의결

7) 폐회

5. 상정 안건

○○○의 사안/ 사안개요

6. 회의 내용(발언 요지)

7. 결정사항 및 표결내용

결정사항	표결내용
"~" 발언에 대한 성희롱·성폭력, 2차 피해 성립 여부	만장일치

구분	결정사항	표결내용
피해자 보호조치	심리상담 연계	
재발방지대책	(피신고인) 재발방지교육 10시간 이수 (전 교직원) 성희롱·성폭력 예방교육 2시간 이수	

작성자

(서명 또는 인)

성고충심의위원회위원장

(서명 또는 인)

성고충심의위원회 심의 의결서

1. 사안 개요

가. 사건번호: 2000-0호
나. 신고인: ○○○(소속○○○)
다. 피신고인: ○○○(소속○○○)
라. 신고내용:

2. 결정 사항

결정 사항	결정 내용
성희롱·성폭력 여부	·성희롱에 해당함/ 성희롱에 해당하지 않음 ·성폭력에 해당함/ 성폭력에 해당하지 않음
2차 피해 여부 ※신고된 사안만 심의	·2차 피해에 해당함/ 2차 피해에 해당하지 않음
피해자 보호조치	·심리상담 연계(교내 상담센터)
재발방지대책	·(피신고인) 재발방지교육 10시간 이수 ·(전 교직원) 성희롱 · 성폭력 예방교육 2시간 이수

2000년 00월 00일
○○학교(기관) 성고충심의위원회

위원장	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)
위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)
위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)
위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)

심의결과 통보서

[일 시] 20 . . (요일) 00:00

[장 소]

[사 안] 2000-1

[안 건] 00학교 교사 000의 교직원 000에 대한 성희롱·성폭력 여부

[사안 개요]

1. 신고인: 000

2. 피신고인: 000

3. 신고 내용

행위 1: ~

행위 2: ~

결정사항

권고사항

"~~" 발언에 대한 성희롱 해당

피해자 보호조치,
재발방지대책 수립 등

※ 시도교육청 지침에 따름

성희롱·성폭력 사건 재발방지대책

담당자(직급)	000(교사)
연락처	000-000-0000

□ 사건 개요

구분	내 용	응답값
사건 통보 여부	•성평등가족부로 통보된 사건 여부	통보 ☐ 미통보 ☐
	•통보하지 않았을 경우 해당 사유	피해자 의사 ☐ 착오, 누락 ☐ 기타 ☐ (사유)
시점	•사건 발생일(최초 발생)	특정일 ☐ (날짜 2025-00-00) 특정기간 ☐ (2025-00-00 ~ 2025-00-00) 특정불가 ☐
	•사건 인지일 ※ 피해자로부터 사건신고를 접수하고 기관장에게 보고한 날	날짜 기재 (2025-00-00)
	•재발방지대책 제출일 ※ 사건 인지일부터 3개월 이내	날짜 기재 (2025-00-00)
사건 유형	•사건발생기관명	
	•사건발생기관 유형	국가기관 ☐ 지방자치단체 ☐ 공직유관단체 ☐ 대학교 ☐ 각급학교 ☐ 유치원, 어린이집 ☐
	•기관의 장에 의한 사건 여부	해당 ☐ 미해당 ☐
사건 유형	•행위자와 피해자 다수 여부	행위자(1인 ☐ , 2인 이상 ☐) 피해자(1인 ☐ , 2인 이상 ☐)
	•행위자와 피해자 관계	기관장-하급자 ☐ 상급자-하급자 ☐ 하급자-상급자 ☐ 동료 ☐ 교사-학생 ☐ 학생-교사 ☐ 학생-학생 ☐ 기타 ☐ ()
	•행위자와 피해자 성별	남성-여성 ☐ 여성-남성 ☐ 남성-남성 ☐ 여성-여성 ☐
	•위계·위력 등에 의한 성폭력 사건일 경우, 수사기관 신고여부	신고 ☐ (신고일 날짜:) 신고 예정 ☐ 미신고 ☐ (미신고 사유 선택: 피해자 의사 ☐ 기타 ☐) 해당없음 ☐

□ 사건 처리 경과 및 조치 사항

구분	내 용	응답값
사건 유형상담, 신고 및 조사	◦사건 조사 신청서 접수일	(2025-00-00)
	◦사건 조사 기간(신청서 접수일부터)	20일 이내 □ 30일 이내 □ 30일 초과 □ (일)
	◦사건 조사 방식	기관(고충상담원, 조사위원회 등) □ 외부전문가 조사□ 인권위 조사□ 상급기관 조사□
	◦조사 진행 상황 피해자 고지 여부	고지□ 미고지□
	◦사건 수사기관 수사 여부	해당□ 미해당□
사건 심의 ※학폭위·교권위를 개최한 경우 해당내용으로 작성요망	◦고충심의위원회 개최 여부	개최□ 학폭위 또는 교권위 개최 □ 미개최 □ (사유 기재)
	◦고충심의위원회 외부위원 참여 여부	참여□ 불참□ (사유 기재)
	◦고충심의위원회 결과 성희롱·성폭력 해당 여부	인정□ 불인정□ 타비위 행위로 판단□ 기타□ (구체적 사항 기재)
	◦고충심의위원회 결과 2차 피해 해당 여부	인정□ 불인정□ 해당없음□
	◦이외 의결 내용(복수 체크 가능)	피해자 보호 조치 권고 □ - 공간분리□, 유급휴가 □ 배치전환 □ 기타 □ (기재) 해당없음 □ 행위자 조치 사항 권고 □ - 징계 □ 근무장소 변경 □ 행위자 인식개선 교육 □ 기타 □ (기재) 해당없음 □ 2차 피해 예방 또는 중지 □ (구체적 사항 기재) 재발방지를 위한 기타 조치 사항 □ (구체적 사항 기재)
	◦심의결과 당사자(피해자, 행위자) 통지 여부	통지□ 미통지□
후속 조치 ※예정인 사항도 포함	◦피해자 조치 사항 (복수 체크 가능)	행위자와 공간분리 □ 유·무급휴가□ 심리상담 □ 상담/의료/법률 지원기관 연계 □ 해당없음 □
	◦행위자 조치사항 (복수 체크 가능)	징계 □ 부서/근무장소 변경 □ 업무배제/대기발령/직위해제 □ 인식개선 교육 □ 상급기관에 행위자 인사조치 요청 □ 해당없음 □
	◦2차 피해 방지 등 기타 조치사항	(구체적 사항 기재) 예) 전직원 폭력 예방교육 실시 2차 피해 방지 홍보 강화

□ 재발방지 강화 방안

구분	내 용	응답값 (최근 1년 기준 현황)	응답값 (사건 계기 개선 계획)
성희롱, 성폭력 예방 교육	◦연간 기본계획 수립	수립□ (날짜기재) 미수립□	개선방안 있음□ (계획 별첨) 없음□ (세부 기재)
	◦예방교육 실시/횟수	실시□ (몇 회) 미실시□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦직원 참여율	90% 이상 □ 80~90% □ 70~80% □ 70% 미만 □	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦기관장 참여	참여□ (총 0회 중 0회) 불참□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦고위직 참여율(%)		개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
성희롱, 성폭력 방지 조치 등	◦성희롱·성폭력 예방지침 제·개정	있음 □ (수립시기 기재) 없음 □	개선방안 있음□ (지침 별첨) (세부 기재)
	◦고충상담원 지정	지정□ (여 0명 , 남 0명) 미지정□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦고충상담원 교육 이수	이수□ 미이수□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦고충상담창구 설치	설치□ 미설치□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦사이버 신고센터 설치 (종사자 30인 이상일 경우)	설치□ 미설치□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦고충심의위원회 설치	상설□ 비상설□ 미설치□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦고충심의위원회 구성	(총 0명) (내부 0명, 외부 0명) (여성 0명, 남성 0명)	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	◦기타 개선 계획 (해당될 경우 기재)		자율 기재 예) 실태조사 실시, 컨설팅 실시, 징계 양정 강화 등

- ※ 유치원, 어린이집은 기관 내 성폭력 사건만 해당
- ※ 각급학교 등은 해당 서식과 엑셀 대장(별도 공문 안내 예정)을 함께 공문으로 제출
- ※ 최근 1년 기준 현황은 기관의 폭력 예방교육 실적 참고, 학생 간 사안의 경우 '기타 개선 계획'란 중심으로 작성 요망
- ※ 본 서식은 모든 기관에 적용되는 공통 서식으로, 각급학교 내 사건에 대해 학폭위·교권위 등을 개최한 경우 해당 내용으로 작성 요망

기타 서식 및 예시자료

5-1

중도 종결 처리 동의서

성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제24조, ○○학교(기관) 성희롱
성폭력 예방 및 2차 피해 방지 통합 지침 제00조(조사) 등에 의거 피해자의
요구로 공식 처리하지 않고 종결할 수 있음

본인은 접수번호 2000- 00호 관련하여
본인의 자발적인 의사에 따라 종결하는 것에 대해 동의하며
이에 중도 종결 처리 동의서를 제출합니다.

2000년 00월 00일

대상자 성명: (서명 또는 인)

○○학교(기관) 성고충심의위원회 위원장 귀중

※ 학생 관련 사안은 학교폭력 사건 처리 지침에 따름

5-2

성고충심의위원회 미개최 동의서

(*피해자가 학생이고, 피해 학생과 보호자가 개최를 원하지 않는 경우)

신청인	소속학교	학년·반	성명	보호자 성명
신청 내용	신고 내용			
	미개최 신청 사유			
해당 사안에 따른 성고충심의위원회 미개최에 동의합니다.				
2000년 00월 00일 피해학생 (서명 또는 인) 피해학생 보호자 (서명 또는 인) ○○○학교장 귀중				

예시자료 5-3

성고충심의위원회 시나리오

1. 개회 및 안내

절차	세부진행발언	특이사항
정족수 확인 개회 알림	(위원장) 간사는 성원을 보고해 주세요. (간 사) 재적위원 7명 중 6명이 출석하여, 성원이 되었음을 보고드립니다. (위원장) OO학교(기관) 「성희롱·성폭력예방지침」에 의거, 성원이 되었으므로 제0회 성고충심의위원회를 개회하도록 하겠습니다. [의사봉 1타]	재적 위원 과반수 참석으로 개회하되 회의 종료 시까지 성원 유지
위원장 인사	(위원장) 바쁘신 와중에도 참석해 주신 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 위원회는 OO학교(기관) 성희롱·성폭력 사건을 심의·의결하기 위해 소집되었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서, 성희롱·성폭력 사건에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 관한 결정을 내려주시길 부탁드립니다.	
위원회 역할 및 기능	(간 사) 성고충심의위원회 역할 및 기능에 대해서 말씀드리겠습니다. 배부해드린 [사실확인 결과보고서] 1p를 참고해 주시기를 바랍니다. - 성고충심의위원회는 000를 위원장으로 총 0명의 위원으로 구성 되어 있으며 외부 전문위원 2분이 포함되어 있습니다. - 회의는 출석위원 과반수 찬성으로 의결하게 되어 있습니다. - 성고충심의위원회에서는 다음 각호에 관해 심의하게 되어 있습니다. 첫째 성희롱·성폭력 여부(2차 피해 포함) 판단, 둘째 피해자에 대한 보호조치, 셋째 성희롱·성폭력의 재발 방지(2차 피해 방지를 위한 조치 포함)에 관한 사항 등 - 따라서 위원님들께서 성희롱·성폭력에 해당하지 않는다고 인정하는 경우에는 당사자(신고인)에게 통보 후 조사를 종결하고 학교(기관)장은 성희롱·성폭력 재발방지계획 수립 등의 조치를 취하게 되며 - 위원님들께서 성희롱 또는 성폭력 사건이라고 인정하는 경우 학교(기관)장에게 적절한 조치를 건의하여야 합니다. - 그리고 신고인에게는 고충사건 처리 후 결과를 통지함으로써 사건이 종결되게 됩니다. (위원장) 간사의 설명 잘 들었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서 판단을 내려주시기를 바랍니다.	
안건 상정	(위원장) 오늘 심의할 안건은 다음과 같습니다. 첫째, 행위가 있는 교사의 성희롱에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 대한 안건입니다.	

절차	세부진행발언	특이사항
제척, 기피, 회피 안내 (필요시)	(위원장) 안건 심의에 앞서 위원의 제척, 회피 여부를 확인하겠습니다. - 위원님들께서는 오늘 심의할 사건과 관련하여 제척 사유에 해당 하시거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다. - 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친족이거나 친족이었던 경우, 그 밖에 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정되는 경우는 심의에서 제척되며, - 위원에게 공정함을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우, 피해자·가해자는 위원회에 그 사실을 서면으로 소명하고 기피 신청을 할 수 있으며 기피 신청이 있을 때는 성고충심의위원회의 의결로 해당 위원의 기피 여부를 결정하게 됩니다. - 위원이 제척 및 기피 사유에 해당할 때는 스스로 해당 사건의 심사와 결정에서 회피할 수 있습니다. (위원장) 위원님들께서는 오늘 심의할 사건과 관련하여 제척 사유에 해당 하시거나 회피하실 분은 말씀해 주시기를 바랍니다.	회피 시 위원 정족수 등 성원이 유지될 수 있도록 유의하고, 제척, 회피, 기피 해당자는 회의에서 제외함
주의 사항 전달	(위원장) 본격적인 진행에 앞서 심의위원회의 공정성과 신뢰성을 위해 몇 가지 말씀을 전달합니다. 첫째, 심의위원회는 사건에 대한 심의를 통하여 피해자 보호조치를 취하기 위한 목적임을 분명히 밝힙니다. 둘째, 심의위원들은 사안의 본질과 핵심을 정확하게 이해하고 공정한 심의가 이루어지도록 최선을 다해주시기를 바랍니다. 셋째, 회의에 참석한 모든 분은 각각의 성희롱·성폭력 사건들이 매우 복잡하고 개별적인 양상을 띤다는 점을 이해하시기를 바랍니다. 따라서, 사건의 본질과 상황을 이해하는 데 노력해 주시고, 심의위원 회의 심의 결과를 다른 사례와 단순히 비교하지 않기를 바랍니다. 끝으로, 성고충심의위원회 회의는 공개하지 아니하며, 성희롱·성폭력 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하거나 수행하였던 자는 그 직무로 인하여 알게 된 비밀 또는 피해자·가해자 및 신고자와 참고인과 관련된 자료 누설 금지 등 비밀누설 금지의무가 있음을 유의하여 주시기를 바랍니다.	

2. 사안 보고

절차	세부진행발언	특이사항
사안 보고	(위원장) 다음은 사안 보고가 있겠습니다. 위원님께서는 사안의 경과 및 사안의 내용, 사실확인 결과보고서, 확인서 등 심사 자료를 참고 하시고, 조치 결정을 위해 관련자에게 추가로 확인할 사항에 대해 준비하여 주시기를 바랍니다. 간사는 성희롱·성폭력 사안을 설명해 주시기를 바랍니다. (간 사) 사안 보고 ▶ 사안 번호 20 00-00 건의 경과와 내용을 말씀드리겠습니다. (고충처리기구 사실확인 결과보고서를 정리하여 보고) ▶ 20 00. 00. 00. 성희롱 신고 사안 접수하여, ~~~ * 확인한 내용을 구체적으로 진술(사안 개요, 진행 상황, 중점 심사 사항 등) ☞ 기초 사실 및 다툼 없는 사실(A, 및 B가 모두 인정한 사실)은 ~ 이며, ☞ A 및 B의 상반된 주장은 다음과 같습니다. - A 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다. - B 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다. ☞ 기타 진단서, 문자 내용 등 증빙자료가 있는 경우 요약 보고 (외부조사 위원이 보고할 수 있음) ▶ 이상입니다. (위원장) 위원님들께서는 정확한 파악을 위해 [사실확인 결과보고서]를 숙지할 시간을 10분 정도 갖겠습니다. [10분 후] - 위원님들께서는 보고서, 심사 자료 등 관련 자료 중에서 궁금한 사항은 (간사)님에게 질의하여 주시기를 바랍니다. - 위원님들께서는 주요 쟁점 사안과 관련직원 · 보호자 질의응답 시 주요 논의사항에 대해 협의하여 주시기를 바랍니다. [주요 쟁점과 논의사항 협의] (위원장) 주요 쟁점 사안은()으로 요약됩니다. - 위원님들께서는 관련자 질의응답 시에 심도 있는 질문과 논의로 해당 내용에 관해 확인해 주시기를 바랍니다.	

3. 신고인 측 사실확인, 의견진술, 질의응답

절차	세부진행발언	특이사항
위원과 신고인 측 질의응답 및 관련자와의 관계 확인	(위원장) 먼저 신고인 질의·응답을 하도록 하겠습니다. 간사님은 신고인을 입장시켜 주세요. (위원장) 본 사안으로 상심이 크셨으리라 생각하며, 참석해 주셔서 감사합니다.	
기피 신청과 유의 사항 안내	(위원장) 먼저, 법령의 절차에 따라 기피 신청 및 유의 사항에 대해 안내해 드리겠습니다. 본 성고충심의위원회 참석 위원 중에서 이번 심의에 대해 공정한 심의를 할 수 없다고 생각되는 위원이 있으신가요? 있으면 기피 신청해 주시기를 바랍니다. - 다음으로 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다. 첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장 에게 동의를 구해주시기를 바랍니다. 둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행하면 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참석하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기를 바랍니다. 또한, 심의위원회는 성희롱·성폭력 사안에 대하여 심의하여 피해자를 보호하고 재발방지대책 등을 수립 하기 위한 것입니다.	기피 신청을 받으면 해당 위원의 기피 여부를 결정하여야 함. 이 경우 기피 신청 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못함
사안 설명 및 사실 여부 확인	(위원장) 다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기를 바랍니다. 간사는 사안의 내용을 설명해 주시기를 바랍니다. (간 사) 사안의 내용을 말씀드리겠습니다. (사안 설명) 이상입니다. (위원장) 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기를 바랍니다. (신고인 진술) (위원장) 위원님께서 확인하실 내용이 있으시면 질의해 주시기를 바랍니다. 신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해 주시고, 답변하기 어려우신 내용은 대답을 생략할 수 있습니다. 또한 지나치게 긴장하지 마시고, 사실에 근거하여 구체적이고 자세하게 말씀해 주시길 바랍니다.	취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의
신고인 입장 표명 및 요구사항 진술	(위원장) 마지막으로 입장이나 요구사항을 말씀해 주시기를 바랍니다. (신고인 진술) (위원장) 이상으로 피해 관련 측의 사실확인 및 의견진술을 마칩니다	
사후 과정 안내	(위원장) 성실히 응답해 주신 000께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 성고충심의위원회 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다. 이후의 절차나 궁금하신 내용은 담당자에게 연락해 주시기를 바랍니다. 고생 많으셨습니다. 이제 귀가하셔도 되겠습니다.	신고인의 귀가 안내 시간이 길어지면 정회 가능

4. 피신고인 사실확인·의견진술·질의응답

절차	세부진행발언	특이사항
위원과 피신고인 질의응답	(위원장) 다음은 피신고인과 질의·응답을 하도록 하겠습니다. 간사는 피신고인을 입장시켜 주세요.	
기피 신청과 유의 사항 안내	(위원장) 먼저, 절차에 따라 기피 신청 및 유의 사항에 대해 안내해 드리겠습니다. 본 성고충심의위원회 참석 위원 중에서 이번 심의에 대해 공정한 심의를 할 수 없다고 생각되는 위원이 있으신가요? 있으면 기피 신청 해주시기를 바랍니다. - 다음으로 몇 가지 주의 사항을 말씀드리겠습니다. 첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기를 바랍니다. 둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행하면 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참가하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해주시기를 바랍니다. 또한, 심의위원회는 성희롱·성폭력 사안에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등을 논의하는 자리입니다. 심의위원회의 조치 결과를 신뢰해주시기를 바랍니다.	기피 신청을 받으면 해당 위원의 기피 여부를 결정하여야 함. 이 경우 기피 신청 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못함
사안 설명 및 사실 여부 확인	(위원장) 다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 피신고인께서도 관련 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여주시기를 바랍니다. 간사는 사안의 내용을 설명해주시기를 바랍니다. (간 사) 사실확인 내용을 말씀드리겠습니다.(사안 설명) 이상입니다. (위원장) 000는 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해주시기를 바랍니다. (피신고인 진술) (위원장) 위원님께서 확인하실 내용이 있으시면 질의 해주시기를 바랍니다. 000께서는 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해주시고, 답변하기 어려우신 내용은 대답을 생략할 수 있습니다. 또한 지나치게 긴장하지 마시고, 사실에 근거하여 구체적이고 자세하게 말씀해주시길 바랍니다. * 주요 질의 및 확인 내용 - 행위 사실확인(특히, 신고인 주장과 다른 경우 사실관계 확인)	취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의
행위자 관련 측 입장 표명 및 요구사항 진술	(위원장) 마지막으로 입장이나 요구사항을 말씀해주시기를 바랍니다. (피신고인 진술) 이상으로 피신고인의 사실확인 및 의견진술을 마칩니다	
사후 과정 안내	(위원장) 성실히 응답해 주신 000께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 성고충심의위원회의 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다. 이후의 절차와 궁금하신 내용은 담당자에게 연락해주시기를 바랍니다. 고생 많으셨습니다. 000는 귀가하셔도 되겠습니다.	피신고인의 귀가 안내

5. 참고인 진술(필요시)

* 조치 결정을 위해 심의위원회의 권한으로 참고인을 출석시켜 진술하게 할 수 있음

절차	세부진행발언	특이사항
위원과 참고인 질의응답	(위원장) 다음은 참고인 진술이 있겠습니다. 간사는 참고인을 입실시켜주시기를 바랍니다. (위원장) 위원님들께서는 궁금한 사항에 대해 질의하여주시기를 바랍니다. (참고인과의 질의응답) (위원장) 성실히 응답해 주신 참고인에게 감사드립니다. 별다른 질문이 없으시면 퇴장하여주시기를 바랍니다. [참고인이 없는 경우] (간 사) 이 사안에 대한 참고인으로 000와 000에 대한 사실확인을 하였습니다. 두 명 모두 오늘 이 자리 참석은 원하지 않으셨기 때문에 앞서 보고드린 A학교(기관) 사실확인 결과 보고서 1p로 이를 대체하고자 합니다. (위원장) 이상으로 신고인, 피신고인, 참고인에 대한 진술 및 사안보고 의견 청취를 모두 마쳤습니다. 이제 사안 심의에 들어가도록 하겠습니다.	참고인이 많은 경우 순차적으로 입장

6. 성희롱·성폭력 여부 심의

절차	세부진행발언	특이사항
심의 의결	(위원장) 먼저 성희롱·성폭력 사안 해당 여부에 대해 심의토록 하겠습니다. 본 사안이 성희롱·성폭력에 해당하는지에 대해 말씀해주시기를 바랍니다. (혹은 심의에 앞서 위원님들의 의견을 사안별로 자유로이 토론 후 기배부해 드린 투표용지에 성희롱·성폭력 해당 여부를 기표하여 해당 여부를 결정짓고자 하는데 위원님들의 의견은 어떠십니까?) 000 교사의 사안에 대하여 말씀해주시기를 바랍니다. (위원들 간 성희롱·성폭력 여부 논의) [성희롱에 해당한다고 판단하는 경우] (위원장) 20 00-01건에 000 교사에 대해 심의한 결과 000 교사가 000 교사에게 한 행위는 성희롱으로 해당하는 것으로 판단하겠습니다. [성희롱에 해당하지 않는다고 판단하는 경우] (위원장) 20 00-01건에 대해 심의한 결과 000 교사에 대해 심의한 결과 000 교사가 000 교사에게 한 행위는 신체 및 정신상 피해를 유발했다는 그 어떤 증거도 없으므로 성희롱에 해당하지 않는 것으로 판단하겠습니다.	성희롱, 성폭력에 해당하지 않는다고 판단하는 경우에도 피해자 보호조치 및 재발방지 대책을 권고할 수 있음

7. 피해자 보호, 재발방지대책 등 논의

절차	세부진행발언	특이사항
피해자 보호조치 의결	(위원장) 피해자 보호조치를 논의하도록 하겠습니다. 간사는 피해자 및 신고인 보호조치에는 어떤 내용들이 있는지 말씀해주시기를 바랍니다. (간 사) 피해자 및 신고인 보호조치에는 ***** 등이 있습니다. (위원장) 다음은 피해자 000의 보호조치에 대한 위원님들의 의견을 말씀해주시기를 바랍니다. (위원들 간 상호 논의) (위원장) 000의 보호조치에 대한 위원님들의 의견을 정리하겠습니다. 위원님들의 의견을 종합하여 OO 조치로 결정하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까? (위원장) 네, 그럼, 위원님들의 의견에 따라 제 조치를 의결하여 학교장에게 요청하도록 하겠습니다. [의사봉 3타]	
재발방지 대책 등 심의	(위원장) 다음으로는 재발방지대책을 논의하도록 하겠습니다. 재발방지 대책에는 관련 기관(성평등가족부, 교육청 등) 컨설팅 신청, 2차 가해 혹은 성폭력 예방 교육 실시 등이 있을 수 있습니다. 재발 방지대책에 대한 위원님들의 의견을 말씀해주시기를 바랍니다. (위원장) 가해자 선도를 위하여 재발방지대책의 일환으로 가해자 교육 OO 시간을 이수하게 하고자 합니다. 이의 있습니까? (위원들 간 협의) (위원장) 위원님들의 의견에 따라 다음과 같이 결정하고자 합니다.	

2025년 개정판

학교 내 성희롱·성폭력
사안 대응 업무 안내서

발 행 일 | 2025. 11.
발 행 처 | 교육부 · 한국여성정책연구원

- 집필(가나다순)

박시우 증안초등학교 교감

성해영 경기도교육청 장학사
- 법률자문(가나다순)

이은심 법무법인 혜석 변호사

홍정우 서울특별시교육청 성인권전문변호사
- 감수(가나다순)

강지명 경상남도교육청 사무관

고선희 강내초등학교 교사

김재희 김재희 법률사무소 변호사

김순미 부산광역시교육청 장학사

배진숙 충청북도교육청 장학사

장옥선 충청남도교육청 장학사

전남숙 인천광역시교육청 장학관

전민경 부산남중학교 교감

전하련 전라남도교육청 장학사

최선미 강원특별자치도교육청 장학사

총괄

교육부 양성평등정책담당관

한국여성정책연구원